

Roof en rechtsherstel in Tilburg

Vastgoed uit joods bezit en de rol van
de gemeente tijdens de bezetting en
de naoorlogse jaren

Maili Blauw

Februari 2024

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Fasen van rechtsherstel	4
1.1 Huizen en gemeentelijke lasten	4
1.2 Drie fasen	4
1.3 Rol van de gemeente	5
2. Tilburg aan de vooravond van de oorlog	6
2.1 Joods leven in Tilburg	6
2.2 Joods vastgoedbezit rond 1940	7
2.3 Gemeentelijk grondbezit en erfpacht	8
2.4 Straatbelasting in Tilburg?	9
3. Bezetting	11
3.1 Damstraat 6	11
3.2 Zomerstraat	12
3.3 Anti-joodse maatregelen	14
3.4 Verkoop van joods bezit	16
3.5 Gevorderde huizen	17
3.6 Joodse gedupeerden	19
3.7 Evaluatie gemeentelijke aankopen	20
3.8 Andere bronnen	22
3.9 'Onbewoonde woningen van joden'	23
3.10 Inboedels	24
3.11 'De joden zelf'	26
4. Naoorlogse jaren	28
4.1 Weer vrij	28
4.2 Bisschop Zwijzenstraat 47	29
4.3 Naheffingen?	31
4.4 Rechtsherstel	33
4.5 Gemeente blijft eigenaar	35
4.6 Schade en wederopbouw	36
Slot	39
Met dank aan	42
Literatuur	42
Archieven	44

Inleiding

De gemeente Tilburg heeft opdracht gegeven haar naoorlogs handelen jegens joodse oorlogsslachtoffers te onderzoeken. De onderzoeksvragen betreffen met name onroerend goed in joods bezit.

Het college van B en W besloot onderzoek te laten uitvoeren naar eventuele aankoop van onroerend goed uit joods bezit door de gemeente. Ook zijn in de opdracht meegenomen mogelijke naoorlogse naheffingen van gemeentelijke lasten wegens achterstalligheid. Dit betreft de onderzoeksvragen 1 tot en met 5. Gaande het onderzoek zijn op verzoek van Ronny Naftaniel enkele vragen toegevoegd. Dit zijn de nummers 6 tot en met 9. Deze raken aan de onderwerpen woningen en huisvesting en richten zich op bejegening door de gemeente in bredere zin. De blik werd daarmee ook meer op de bezettingsjaren zelf gericht.

Gedurende het onderzoek is enkele keren van gedachten gewisseld met een begeleidingsgroep bestaande uit voorzitter Yvonne Welings, gemeentearchivaris Tilburg, ABG- en GHG-gemeenten en de volgende leden: Luud de Brouwer, adviseur dienstverlening en archief bij het Regionaal Archief Tilburg (RAT), Ans Holman, medewerker Archief RAT, Ronny Naftaniel, lid van het Centraal Joods Overleg en Frank van der Schoot, teammanager Juridische Zaken & Inkoop bij de gemeente Tilburg.

De onderzoeksvragen luiden:

1. Hoe heeft de roof en verkoop van de panden uit de *Verkaufsbücher* in Tilburg plaatsgevonden?
2. Heeft de gemeente Tilburg tijdens de bezetting onroerend goed aangekocht dat eigendom was van joodse burgers?
3. Heeft er over deze (eventuele) gemeentelijke aankopen rechtsherstel plaatsgehad?
4. Heeft de gemeente Tilburg na afloop van de Duitse bezetting naheffingen (over de oorlogsperiode) voor erfpacht en/of straatbelasting gevorderd van joodse eigenaren van onroerend goed dan wel hun erfgenamen?
5. Als er sprake was van dergelijke naheffingen, is er een compensatieregeling in het leven geroepen?
6. Aan het begin van de oorlog zijn na bombardementen huizen door gemeenten onteigend, bijvoorbeeld in Rotterdam. Is iets dergelijks ook in Tilburg gebeurd?
7. Werden joden tijdens de bezetting anders behandeld bij het uitkeren van schadevergoedingen voor gevorderd vastgoed door de Duitse bezetter?
8. Zijn er door de gemeente bij Binnenlandse Zaken kosten gedeclareerd voor het leeghalen van woningen van joden en het vervoeren van hun meubels?
9. Konden joden na de bevrijding weer in hun huis terecht bij terugkeer uit de onderduik of uit de kampen?

De focus ligt op het gemeentelijk handelen in Tilburg. Om dit te kunnen plaatsen in de context van de bezettingstijd wordt eveneens aandacht besteed aan de historische achtergrond.

1. Fasen van rechtsherstel

1.1 Huizen en gemeentelijke lasten

In het najaar van 2021 ontving de gemeente Tilburg vragen van Pointer (KRO/NCRV) over ‘de onteigening en doorverkoop van joods vastgoed in de gemeente tijdens de Tweede wereldoorlog, zoals beschreven in de Vastgoedboeken’. Pointer doelde op de *Verkaufsbücher* en besteedde eerder al in televisieprogramma’s aandacht aan deze bron en aan de lotgevallen van enkele joodse families. Deze belangstelling voor joods bezit tijdens de bezetting leidde tot vragen aan het Tilburgse gemeentebestuur en tot de opdracht voor dit onderzoek.

In de vragen van Pointer komen verschillende onderwerpen bij elkaar: enerzijds het herstel van rechten van tijdens de bezetting beroofde joden en anderzijds gemeentelijke lasten uit de naoorlogse periode. Meteen na de bevrijding begon een uitgebreide operatie om ontrecting uit de oorlogsjaren te herstellen. Zowel de roof van vastgoed tijdens de bezetting als het naoorlogse rechtsherstel zijn al veel onderzocht.¹

De aandacht voor de gemeentelijke belastingen en erfpachtcanon daarentegen is betrekkelijk nieuw. Een toevallige archiefvondst bracht aan het licht dat de gemeente Amsterdam na de oorlog boetes had opgelegd wegens achterstalligheid, óók aan joodse oorlogsslachtoffers. Dit leidde tot onderzoek speciaal gericht op gemeentelijke erfpacht en straatbelasting. Ook kwam er aandacht voor de vraag of gemeenten vastgoed uit joods bezit hebben gekocht tijdens de bezettingsperiode. In 2015 verscheen een boek over Amsterdam² en in de jaren daarna volgden publicaties over andere gemeenten. De gemeente Amsterdam besloot tot een compensatieregeling, daarin gevolgd door onder meer Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

De besluiten en regelingen van deze gemeenten voegen een nieuw hoofdstuk toe aan de lange geschiedenis van het naoorlogs rechtsherstel.³ Rechtshistoricus Raymund Schütz typeerde deze hernieuwde aandacht voor onrecht en herstel, nu bij gemeenten, als de derde fase van rechtsherstel. De eerdere fasen duurden globaal van 1945 tot 1967 en van 1990 tot 2000.⁴

1.2 Drie fasen

De eerste fase van het rechtsherstel begon direct na de bevrijding. Voorbereidingen daarvoor waren al getroffen door de regering in Londen, terwijl Nederland nog grotendeels bezet was. Er kwam wetgeving in september 1944 en er werd een Raad voor het Rechtsherstel ingesteld met een aantal uitvoerende afdelingen.⁵ Zo begon men met het traject van rechtsherstel, dat in sommige gevallen tot eind jaren vijftig duurde. De praktijk ervan was niet zelden weerbarstig en bleef ook in de decennia daarna onderwerp van discussie.⁶

¹ Enkele voorbeelden: Over de roof: L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog*, (deel 5-1, 1974, p. 554 en 575); Gerard Aalders, *Roof* (1999); Raymund Schütz, *Kille mist* (2016); Joep Boerboom, *Beroofd volgens de regels* (2020). Over het rechtsherstel: Gerard Aalders, *Berooid* (2001); Wouter Veraart, *Ontrecting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw* (2005); Maarten-Jan Vos en Serge ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed* (2013).

² Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen* (2015).

³ Piersma en v.d. Berg, *Ontrecting & rechtsherstel* (2020), p. 5.

⁴ Schütz, ‘Het eeuwig terugkerende rechtsherstel’ (2018).

⁵ Aalders, *Berooid* (2001), p.43, 52-53.

⁶ Piersma en v.d. Berg, *Ontrecting & rechtsherstel* (2020), p. 6.

In de loop van de jaren negentig kwam het rechtsherstel weer op de politieke agenda. Enkele commissies volgden kritisch het lopende onderzoek naar oorlogstegoeden in het buitenland. Ook onderzochten zij de praktijk van de teruggave van roerende en onroerende goederen van joodse oorlogsslachtoffers. Zij concludeerden dat het naoorlogse rechtsherstel in grote lijnen correct was verlopen, maar dat er niettemin sprake was geweest van tekortkomingen. Die konden voor betrokkenen onbillijke en onrechtvaardige consequenties hebben.

Op grond hiervan kwamen de commissies met aanbevelingen en ramingen van bedragen die redelijkerwijs alsnog zouden moeten worden terugbetaald. Uiteindelijk leidde dit tot de Maror-regeling: Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel, een erkenning van de morele aanspraken van de joodse gemeenschap. De rijksoverheid ging akkoord met een bedrag van 400 miljoen gulden, de verzekeraars met 50 miljoen, de Nederlandse banken eveneens met 50 miljoen en de effectenbeurs met 264 miljoen. In totaal ging het om 764 miljoen gulden (347 miljoen euro).

De commissies stelden in hun onderzoeken de herstellwetgeving zelf niet ter discussie. Anderen deden dat wel en wezen op voorbeelden van ‘fatale weeffouten’ zoals de inperking van beroepsprocedures en de vage criteria van ‘redelijkheid en billijkheid’ (De Haan). Veraart constateerde een pragmatische, instrumentele visie van de Nederlandse regering op het rechtsherstel in dienst van de wederopbouw. Volgens hem moesten joodse rechthebbenden vaak water bij de wijn doen omdat er werd aangestuurd op compromissen.⁷ Vos en Ter Braake concludeerden dat er grotendeels wel administratief rechtsherstel heeft plaatsgevonden, maar dat er ‘in zeer uiteenlopende en soms zeer beperkte mate sprake was van moreel rechtsherstel’.⁸

Met haar bijdrage van 400 miljoen gulden aan de Maror wilde de Nederlandse regering ‘uitdrukkelijk finaal recht doen’ en zij onderstreepte in een brief aan de Tweede Kamer het definitieve karakter van de financiële compensatie. De regering ging ervan uit dat dit finaal rechtdoen betrekking had op het overheidsoptreden in zijn geheel, met inbegrip van de lokale overheden. Met andere woorden, ook wat er op gemeentelijk niveau was misgegaan, was met de Maror-gelden rechtgezet. Volgens een van de toenmalige onderhandelaren namens de joodse gemeenschap was dat echter een eenzijdige interpretatie van het akkoord. Van het regeringsstandpunt dat er finaal recht was gedaan, is in 2014 door burgemeester Van der Laan van Amsterdam afgeweken. Daarmee is de discussie over financiële compensatie of tegemoetkoming opnieuw opengebroken.⁹ De gemeente Amsterdam beschouwde dit niet als juridisch, maar als moreel rechtsherstel.

1.3 Rol van de gemeente

Tot zover de ontwikkelingen rond het naoorlogse rechtsherstel in brede zin. Met de (compensatie voor) naheffingen van gemeentelijke lasten bevinden we ons in de derde, betrekkelijk nieuwe fase van het rechtsherstel, zoals geanalyseerd door Raymund Schütz. Hierin draait het om het naoorlogs handelen van gemeenten jegens joodse oorlogsslachtoffers. Een van de onderzoeksvragen in deze studie is daarop gericht, namelijk op de eventuele heffingen wegens achterstalligheid in de jaren na de bevrijding. In de geschiedenis van het rechtsherstel is dit een betrekkelijk nieuw element. Dit geldt ook voor de naoorlogse bejegening in bredere zin van joodse slachtoffers en gedupeerden door de gemeente.

⁷ Auteurs aangehaald door Piersma en v.d. Berg, *Ontrechting & rechtsherstel* (2020), p. 6-7.

⁸ Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel* (2013), p. 98-99.

⁹ Piersma en v.d. Berg, *Ontrechting & rechtsherstel* (2020), p. 7-8.

2. Tilburg aan de vooravond van de oorlog

2.1 Joods leven in Tilburg

De laatste synagoge die in Noord-Brabant werd gebouwd, was die van Tilburg, voltooid in 1874. De joodse gemeenschap in de stad was langzaam maar gestaag gegroeid: officieel gesticht in 1813, telde deze zo'n 70 leden in 1816, 99 in 1859, 133 in 1879 en 149 in 1889. Dit was ongeveer een half procent van de Tilburgse bevolking. Joden speelde een steeds belangrijkere rol in de opkomende handel en industrie in de regio. Sinds de jaren vijftig van de negentiende eeuw was er ook een joodse begraafplaats in Tilburg. Deze werd in 1857 in gebruik genomen en de eerste teraardebestelling vond er eind juli 1858 plaats.¹⁰

De jaren tussen 1850 en 1900 ontwikkelden zich tot de bloeiperiode van het jodendom in Noord-Brabant. De joodse families woonden vooral in de grotere steden, de centra van zakenleven en handel. De meeste joodse gemeenschappen in de dorpen verdwenen. Na 1920 nam het aantal joden alleen nog toe in Oss, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg, vooral vanwege de groei van joodse en andere bedrijven.

De Langstraat, het gebied het noorden van Tilburg, was lange tijd een centrum van leerlooien en schoenmakerij. De Tilburgse firma B. Polak bediende deze fabrieken met de in- en verkoop van ruwe huiden en looiextracten. Het kopen en verkopen van leer en textiel en het slachten van vee vormden een belangrijke bron van inkomsten van de Tilburgse joden, tussen 150 en 200 in getal in de tweede helft van de negentiende eeuw.¹¹

Onder de leden van de uitgebreide Tilburgse familie Gersons waren ook diverse ondernemers. Bernard Gersons en zijn broer Sally hadden samen de firma Gebroeders Gersons, die handelde in de wol en wolafval. Het bedrijf was aanvankelijk gevestigd aan de Lange Schijfstraat 107 en vanaf 1927 aan de Tuinstraat 49.¹² Henri Gersons dreef samen met zijn neef Louis Gersons onder de naam Gersons' Textielmaatschappij een groothandel in manufacturen. David Gersons had een rund-, kalfs- en lamsslagerij aan de Bisschop Zwijzenstraat 47. Een ander bedrijf van een joodse ondernemer was de NV Regenkleedingfabriek 'Brabant' aan de Piushaven. De onderneming was onderdeel van de firma Hollandia Kattenburg uit Amsterdam.¹³

In de jaren dertig kwamen er veel joodse vluchtelingen naar Tilburg uit Duitsland. Nadat Hitler daar op 30 januari 1933 aan de macht was gekomen, liet hij al snel optreden tegen joden en politieke tegenstanders. De joden hoorden volgens de nationaalsocialistische leer niet bij het Duitse volk van 'ariërs'. Ze werden verantwoordelijk gehouden voor allerlei (vermeende) misstanden in de Duitse samenleving en voor de moeilijke omstandigheden waarin het land verkeerde na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog. Veel Duitse joden ontvluchtten hun land. Tientallen vestigden zich in Tilburg.

Zij klopten voor steun aan bij de Joodse Gemeente. Hun aantal steeg sterk in 1933 en 1934. De meeste vluchtelingen arriveerden in 1933, vooral vanuit het Rijnland. Ze kozen voor Tilburg vanwege zakelijke connecties of familiebanden – velen van hen waren werkzaam in de leer- of textielsector. Had van de Tilburgse joden in 1930 slechts 1 op de 25 een buitenlandse nationaliteit, in 1935 was dat al 30 procent en in 1940 was ruim een derde buitenlander. In de provincie Noord-Brabant groeide het aantal Joden van 1.654 in 1930 tot 2.320 in 1941.

¹⁰ Bijsterveld, *Ons huis* (2020), p. 67-68; Van Raak, 'Het joodse begraven' (1992), p. 9.

¹¹ Bijsterveld, *Ons huis* (2020), p. 69.

¹² https://wikimiddenbrabant.nl/Gersons,_Bernard, geraadpleegd 31 mei 2023;

https://wikimiddenbrabant.nl/Gersons,_David; geraadpleegd 2 oktober 2023;

https://wikimiddenbrabant.nl/Gersons,_Henri, geraadpleegd 9 november 2023.

¹³ <https://www.joodsamsterdam.nl/jacques-kattenburg/>, geraadpleegd 24 juli 2023.

In 1935 was het aantal joodse passanten in Tilburg weer wat gedaald. Maar de aanname van de Neurenberger rassenwetten in Duitsland in september van dat jaar, gevolgd door maatregelen in 1937 om joodse ondernemingen in 'arische' handen te brengen, leidde tot een toename van het aantal vluchtelingen in 1936 en 1937. In 1938 en 1939 nam het aantal passanten in Tilburg weer af. De stad kende met Eindhoven de sterkste groei van het aantal joden in Noord-Brabant, van 168 in 1930 tot 363 eind 1940.¹⁴

2.2 Joods vastgoedbezit rond 1940

Hoeveel onroerend goed in Tilburg was aan de vooravond van de oorlog in joods bezit? Dat is niet precies bekend, want het werd niet als zodanig geregistreerd. Wel zijn er aanwijzingen waarmee we de omvang kunnen ramen. Een lijst in het beheersdossier van het ANBO (beheerder van joods vastgoed vanaf september 1941) geeft een overzicht. Dat is vermoedelijk na de bevrijding opgemaakt om joods bezit te inventariseren in verband met rechtsherstel.¹⁵ Ook zijn er de *Verkaufsbücher*, boeken waarin tijdens de bezetting verkochte joodse percelen staan opgetekend – waarover in een volgend hoofdstuk meer. Verder is gebruik gemaakt van gegevens van de Tilburgse onderzoeker Rob van Putten, met name over het vastgoed van joodse bedrijven.

Op genoemde ANBO-lijst staan 55 vermeldingen van eigenaren en hun panden, inclusief de later verkochte. Niet alle eigenaren met grond en een huis in Tilburg woonden in de gemeente. Een deel van het joodse vastgoed was in handen van personen die elders waren gevestigd. Een voorbeeld is Louis Stokvis uit Den Haag, eigenaar van Sparrenstraat 1-45. Ook de weduwe Adelheide Gelder-Caan woonde in Den Haag en hetzelfde geldt voor Henri Hijman. Verder waren er eigenaren uit Amsterdam, Blaricum en Bussum.

De huizen van Louis Stokvis stonden als één vermelding op de ANBO-lijst. Ze bleken op één perceel te staan, zo zien we in de kadastrale legger. Het betrof perceel P 3467, genoteerd als '24 huizen en erf'.¹⁶ Een ander voorbeeld vormen de huizen van Abraham Hollander, eigenaar van Anna Paulownastraat 6, 8, 37 en 39. Ook deze stonden samen genoteerd als één 'item' op de lijst. In dit geval blijkt al uit de adresgegevens dat het om meer dan één woning ging.

Op een perceel kon dus verscheidene huizen staan. Het waren verschillende grootheden, waar we hier kort bij stilstaan. Het Kadaster werkt met percelen en de kadastrale legger geeft een overzicht van de percelen per eigenaar. Elk kadastraal perceel staat afzonderlijk genoteerd, met in de rubriek 'soort van eigendom' bijvoorbeeld 'huis en erf', of 'huis, schuur en erf'. Zoals we al zagen bevatten sommige percelen meer dan één huis, bijvoorbeeld '2 huizen en tuin', '3 huizen met erf' of zelfs '14 huizen en tuin'. In andere gevallen zijn er echter voor twee huizen afzonderlijke percelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Anna Paulownastraat 50 en 52, die elk een afzonderlijk perceelnummer hadden: M 2108 en M 2109.¹⁷

Het is ook de vraag of een huis (pand) en adres altijd hetzelfde betekende. Een huis of pand kon meer dan één woning (adres) bevatten, bijvoorbeeld bij etagebouw. De aanwezigheid van etagebouw in het totale woningbestand verschilt vanzelfsprekend per gemeente. Het is belangrijk om deze verschillen in gedachten te houden, vooral wanneer we over aantallen spreken of gemeenten met elkaar vergelijken: bedoelen we transacties, percelen of adressen (woningen)?

¹⁴ Bijsterveld, *Ons huis* (2020), p. 105-106, 116.

¹⁵ Bestuurders aangesteld over de ANBO aan Militaire Commissie Den Bosch (19 september 1945), NA, toeg. 2.09.16.01 (NBI), inv.nr. 28602.

¹⁶ Ibidem; kadastrale gemeente Tilburg, leggenummer 27902 reeks 4.

¹⁷ Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummers 19196, reeks 2 en 29210 reeks 4.

Geprobeerd is om de gegevens over transacties en percelen om te rekenen naar aantallen woningen, door ieder huisnummer te tellen als een woning (adres). Op basis van de genoemde ANBO-lijst en het materiaal van Rob van Putten komen we voor Tilburg in totaal op 145 adressen rond 1940: bedoeld worden de afzonderlijke huisnummers. Enkele daarvan zijn bedrijfspanden of woonhuizen uit een bedrijfsvermogen. Ieder huisnummer is als een adres geteld, tenzij uit kadastrale informatie iets anders blijkt. Het aantal van 145 is een raming. Het totaal aantal woningen in Tilburg bedroeg aan het begin van 1940 ruim 21.300.¹⁸ Daarvan was dus minstens 0,7 procent in joods bezit.

Voor het meest complete overzicht van het joodse bezit rond 1940 zouden gegevens uit het Kadaster nodig zijn. Per leggenummer (van joodse eigenaren) zou onderzocht moeten worden wat het bezit omstreeks 1940 was. Daarvoor moeten de namen van deze eigenaren al wel bekend zijn, om ze te kunnen traceren in de kadastrale leggers.

2.3 Gemeentelijk grondbezit en erfpacht

De gemeente Tilburg had onroerend goed in eigendom, in de vorm van onbebouwde terreinen en grond met gebouwen 'bestemd voor de publieke dienst'. De gebouwen dienden voor het huisvesten van bestuurders, ambtenaren en gemeentelijke voorzieningen. Verder werd grond aangehouden voor de realisatie van plannen zoals de bouw van een woonwijk of de aanleg van bijvoorbeeld wegen, spoorwegen of kanalen. De gemeente kocht, verkocht en ruilde grond, en gaf die aan anderen in gebruik in huur, pacht of erfpacht. Erfpacht is van belang in dit onderzoek gezien de vraag over eventuele naheffingen (over de oorlogsperiode) voor erfpacht en/of straatbelasting.

Erfpacht is een zakelijk recht om andermans grond te gebruiken tegen betaling van een vergoeding, de zogenaamde erfpachtcanon. Het was in Tilburg geen onbekend verschijnsel.¹⁹ Ook de gemeente gaf grond uit in erfpacht, maar had geen beleid om dit systematisch te doen. Dat gebeurde wel in bijvoorbeeld Amsterdam, waar vanaf 1896 een gemeentelijk erfpachtbeleid gold. Tilburg kende geen 'erfpacht als stelsel', al werd bij herhaling gesproken over het nut of de noodzaak om daarover een principiële discussie te voeren.²⁰

Erfpacht kwam in Tilburg niet veel voor. In het archief van het gemeentebestuur zijn lijstjes van erfpachters aangetroffen uit de jaren dertig. Hun aantal was vrij gering. In 1930 ging het om 23 erfpachtcanons, in 1935 om 34 erfpachtcanons en in 1939 om 28 canons met een totaalbedrag van f 21.473. In 1945 was het aantal overigens toegenomen tot 54 (totaalbedrag f 32.314). Het jaarlijkse bedrag per canon kon sterk verschillen, vermoedelijk samenhangend met de grootte en wellicht ook de ligging van het perceel. De hoogste canon was die van f 9476 (per jaar), die de Tilburgse Katoenspinnerij moest betalen. Maar er bestonden eveneens canons van f 16 en f 18.²¹ De bedrijven betaalden verreweg de hoogste canons. Inclusief de al genoemde katoenspinnerij ging het in 1939 om negen bedrijven die samen 77% van het totaalbedrag aan jaarlijkse canons verschuldigd waren.²²

¹⁸ *Verslag van de gemeente Tilburg over 1940*, p. 31, RAT, toeg. 484, inv.nr. 3.

¹⁹ Dit blijkt bijvoorbeeld uit de treffers in de archiefinventaris RAT 1060 van de eigendomsakten van de gemeente Tilburg, zoekterm 'erfpacht'.

²⁰ 'Gemeente-grondbezit', *Nieuwe Tilburgsche Courant* 16 dec. 1909 p. 2, *Tilburgsche Courant* 2 dec. 1916 p. 5 en 28 aug. 1920 p. 6 (*Delpher.nl*).

²¹ 1930: Jaarverslag Grondbedrijf, Bijlage D, RAT, toeg. 871, inv.nr. 132; 1935: Jaarverslag Grondbedrijf, Bijlage E, Ibidem, inv.nr. 138; 1939: Toelichting tot de begroting van het Grondbedrijf, RAT, toeg. 484, inv.nr. 943; 1945: Toelichting tot de begroting voor 1945 van het Grondbedrijf, ibidem, inv.nr. 997, p. 3-9.

²² Toelichting tot de begroting van het Grondbedrijf, RAT, toeg. 484, inv.nr. 943.

De namen op deze lijst zijn vergeleken met de namen van de joodse huizenbezitters die we kennen uit de hierboven genoemde bronnen, namelijk de NBI-lijst en de gegevens van Rob van Putten. Daaruit blijkt dat onder de particuliere erfpachters geen joodse vastgoedbezitters waren. Wel stond er een bedrijf van een joodse ondernemer op het lijstje, namelijk de al genoemde Hollandiafabrieken Kattenburg en Co.²³ Dit betrof een onderneming van Jacques Kattenburg uit Amsterdam, vooral bekend geworden van de productie van regenkleding. De Tilburgse vestiging heette dan ook NV Regenkleedingfabriek 'Brabant'. Dit is de enige joodse erfpachter die is gevonden.

2.4 Straatbelasting in Tilburg?

In verband met de vraag over eventuele (naoorlogse) naheffingen voor straatbelasting beginnen we met de kwestie of een dergelijke belasting in Tilburg wel voorkwam. Inderdaad bevat het gemeentelijk archief stukken uit de periode 1905-1906 over de invoering van een straatbelasting. Deze had alles te maken met de verharding (bestrating) van straten, de aanleg van riolering en van trottoirs. Wie moesten de kosten daarvoor dragen?

Hierover werd in de gemeenteraad gedebatteerd en in mei 1905 besloot men 'in principe' tot de invoering van een straatbelasting, met een nipte meerderheid van 12 tegen 11 stemmen. Er kwam een commissie van vijf leden 'tot het ontwerpen eener definitieven regeling'. Bovendien zou deze commissie de wijze van invoering verder regelen.²⁴

Of die belasting toen inderdaad meteen werd ingevoerd is niet duidelijk, omdat de bronnen over straatbelasting vanaf 1907 opdrogen. Maar in een krantenartikel van eind 1921 staat dat de straatbelasting werd omgezet in een onderhoudsbelasting van wegen. Deze betrof zowel bebouwde als onbebouwde eigendommen, die aan openbare land- en waterwegen of in de onmiddellijke nabijheid (daarvan) gelegen waren.²⁵ Een veel later document (1970) geeft ook aan dat straatbelasting in Tilburg onderhoudsbelasting werd genoemd.²⁶ Kennelijk was de onderhoudsbelasting dus een voortzetting van de straatbelasting onder een andere naam.

Na de invoering werd de verordening over deze belasting op gezette tijden aangepast. De belasting werd geheven 'ter zake van het onderhoud van wegen, die met keien, klinkers, steenslag, asphalt of op andere wijze zijn verhard', aldus artikel 1 van de verordening uit 1937. Belastingplichtigen waren volgens artikel 2 zij, 'die krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk recht op 1 Januari van het belastingjaar het genot hebben van gebouwde eigendommen, die zelve of wier aanhorigheden belenden aan openbare wegen als bedoeld in artikel 1 of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn en wegens ongebouwde eigendommen, die aan deze wegen belenden of op deze wegen uitgang hebben.'²⁷

De onderhoudsbelasting wordt in bronnen vaak in een adem genoemd met de rioolbelasting. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de beheersdossiers, waarover in een later hoofdstuk meer. Deze gemeentelijke belasting bestond al langer dan de straatbelasting c.q. onderhoudsbelasting. Op 23 maart 1881 stelde de gemeenteraad een verordening hierover vast. Per 1 januari 1882 zou in de gemeente een recht geheven worden voor het gebruik van gemeenteriolen, in openbare gemeentegrond door de gemeente aangelegd. De belasting werd

²³ Ibidem.

²⁴ Gemeenteraadsvergadering 12 mei 1905, p. 2, RAT, toeg. 4, inv.nr. 17, no.58 p. 1-2; *Nieuwe Tilb. Courant*, 13 mei 1905, p. 2 (Delpher.nl).

²⁵ 'Gemeentezaken', *Nieuwe Tilb. Courant* (24 dec. 1921), p. 10 (Delpher.nl).

²⁶ 'Nota rioolbelasting' pag. 4, RAT, toeg. 484, inv.nr. 1426, scanpag. 383.

²⁷ 'Verordening op de heffing van een bijzondere belasting wegens onderhoud van wegen in de gemeente Tilburg', *Gemeentebled 1937*, nr. 23, RAT, toeg. 871, inv.nr. 171.

geheven van de eigenaar als deze in de gemeente woonde en anders van de gebruiker (artikel 4).²⁸ Omdat in de bronnen deze belastingen regelmatig samen worden genoemd is ook de rioolbelasting in dit onderzoek meegenomen.

In de jaren dertig brachten de belastingen in Tilburg de volgende bedragen op (in guldens):

	<u>1935</u>	<u>1939</u>
Onderhoudsbelasting	113.552	127.358
Rioolbelasting	155.290	162.614 ²⁹

Het aantal aangeslagenen in deze belastingen is onbekend. Gezien de opbrengst zouden we kunnen veronderstellen dat de rioolbelasting aan een bredere groep belastingplichtigen werd opgelegd. Maar vanzelfsprekend spelen hierbij andere factoren eveneens een rol, zoals de hoogte van de aanslag. Voor dit onderzoek is deze kwestie niet van belang, omdat naar beide belastingen wordt gekeken wanneer de bronnen die mogelijkheid bieden.

²⁸ 'Besluit tot heffing en verordening op de invordering van een recht voor het gebruik van gemeente-riolen onder den naam van rioolbelasting in de gemeente Tilburg' (1881), RAT, toeg. 4, inv.nr. 1138.

²⁹ 1935: Beredeneerd verslag gemeente Tilburg, p. 84, RAT, toeg. 871, inv.nr 137; 1939: Jaarverslag gemeente Tilburg (concept), RAT, toeg. 4, inv.nr. 2, scanpag. 52,

3. Bezetting

3.1 Damsstraat 6

Op 10 mei 1940 werden de inwoners van Tilburg opgeschrikt door overvliegende Duitse gevechtsvliegtuigen, door aanvallen en bominslagen. Op 11 mei kwamen gemotoriseerde Franse troepen met gevechtswagens door de stad, eerst in oostelijke richting, maar later op de dag trokken zij zich weer terug westelijke richting. Dit ging eveneens gepaard met aanvallen vanuit de lucht door Duitse gevechtsvliegtuigen. Op 12 mei trokken de eerste Duitse stoottroepen de stad binnen, waarmee de bezetting van Tilburg een feit werd.³⁰ Bij de intocht in Tilburg bleken de Duitse militairen zich correct en vriendelijk te gedragen. De eerste kennismaking leek mee te vallen en het openbare leven herstelde zich snel.³¹

Ook het gemeentebestuur ging zo veel mogelijk door met zijn reguliere zaken en taken. Dat gold evenzo voor de vastgoedportefeuille. Zoals eerder vermeld bezat de gemeente Tilburg grond en gebouwen. Zij kocht en verkocht met enige regelmaat percelen en ging daarmee door tijdens de bezettingsjaren. In de vergaderingen van BenW en de gemeenteraad kwamen zulke transacties geregeld aan de orde.³² In de raadsvergadering van 25 oktober 1940 bijvoorbeeld stonden vier aankopen en zeven verkopen van vastgoed op de agenda. Een daarvan betrof Damsstraat 6.³³

Het ging om perceel M 5849, huis en erf, groot 65 are (65m²). Dit pand was in 1933 door de joodse koopvrouw Magdalena Hollander³⁴ gekocht van verver Antonius Jacobus van Spaandonk voor een bedrag van f 5000. Zij betaalde f 500 en bleef de resterende f 4500 aan de verkoper schuldig. De notariële akte met hypotheek bevat hierover tal van bepalingen. Zo was de koopster 5% rente per jaar verschuldigd, te betalen in halfjaarlijkse termijnen, en moest zij halfjaarlijks f 50 aflossen. Bij gebreke van betaling was de schuldeiser (tevens verkoper) gemachtigd om het goed in het openbaar te doen verkopen.³⁵

Zeven jaar later bleek dat Magdalena Hollander het financieel moeilijk had. Zij wendde zich in juli 1940 tot BenW van Tilburg, met een verzoek aan de Stichting Noord-Brabant 1940 om een krediet 'voor het weder op gang brengen' van haar bedrijf.³⁶ Deze stichting verleende kredieten aan personen die als gevolg van oorlogshandelingen in moeilijkheden verkeerden met hun bedrijf. Het ging om de aankoop van nieuwe machines, herstellen van beschadigde installaties, het aanvullen van voorraden en dergelijke.³⁷

Het college besloot haar verzoek door te sturen naar de Stichting Noord-Brabant. Enkele weken later werd in de vergadering van BenW meegedeeld dat de stichting nader onderzoek van de aanvraag van M. Hollander nodig vond.³⁸ Wat haar verzoek precies inhield en of dit uiteindelijk werd gehonoreerd is onduidelijk, want er staat niets over de inhoud in deze bron. Maar kennelijk

³⁰ 'De gemeente in oorlogstijd', *Verslag van de gemeente Tilburg over 1940*, p. 15-16, RAT, toeg. 484, inv.nr. 3.

³¹ De Beer, *Zo maar een stad* (1994), p. 36.

³² Notulen van de raadsvergaderingen 1940, toeg. 484 inv.nr. 1752, bijvoorbeeld p. 219-222, 259-261 en 289-293.; Agenda's met besluiten BenW, 1940 en 1941, toeg. 484, inv.nrs. 1939 t/m 1944.

³³ Notulen van de raadsvergadering op 25 oktober 1940, toeg. 484 inv.nr. 1752, p. 342.

³⁴ Er hebben in Tilburg twee Magdalena's Hollander gewoond, de ene geboren in 1881, de andere in 1907. Aan Damsstraat 6 woonde de in 1881 geboren Magdalena Hollander.

³⁵ 'Transport met hypotheek' (25 oktober 1933), RAT, toeg. 115, inv.nr. 973, aktenr. 571.

³⁶ 'Oorlogsschade', Ag.&besluiten BenW van 26 juli 1940 nr. 42, RAT, toeg. 484, inv.nr. 1940, scanpag. 267.

³⁷ 'Stichting Noord-Brabant 1940', *Nieuwe Tilburgse Courant* 7 juni 1940, p. 2, via *Delpher.nl*.

³⁸ Ag.&besluiten BenW 26 juli en 16 augustus 1940, RAT, toeg. 484, inv.nr. 1940, scanpag. 267 (volgnr. 42) en 378 (volgnr. 49).

had Magdalena Hollander onvoldoende middelen om haar huis te kunnen aanhouden. In oktober 1940 kwam het tot een openbare veiling van Damsstraat 6. Dat de erven van (schuldeiser) Van Spaandonk daarbij als gemachtigden optraden, wijst op een betalingsachterstand van Hollander.

De gemeente Tilburg had belangstelling voor het perceel en liet het voorafgaand aan de veiling taxeren. De waarde werd geschat op f 3625. Het college van BenW wilde het pand aankopen en daarbij maximaal de getaxeerde waarde bieden. Het perceel werd ingezet op f 3550.³⁹ De gemeente kocht het voor f 3620. 'In verband met de ontworpen nieuwe verkeersverbinding tussen de Bosscheweg en het Piusplein is het bezit van bedoeld pand voor de gemeente van belang', luidde de motivatie voor deze aankoop.⁴⁰ De gemeenteraad gaf zijn fiat op 25 oktober 1940.⁴¹

Ondanks de verkoop van haar pand was M. Hollander niet uit de problemen. De opbrengst van de verkoop was 'nog te kort voor de hypotheek' en zij had geen inkomsten omdat zij geen manufacturen kon betrekken, zoals zij schreef.⁴² Haar situatie bleef moeilijk. Zij wendde zich eind 1940 tot het armbestuur van de Joodse Gemeente in Tilburg, waarbij ze aangaf brodeloos te zijn en zeer behoeftig door oorlogsgeweld. Zij vroeg om onderstand (ondersteuning). Haar aanvraag werd echter niet gehonoreerd. De financiële toestand van de Joodse Gemeente was ongunstig en bovendien was het bij het armbestuur bekend, 'dat Uwe familie in staat is, U te helpen'.⁴³

Het perceel aan de Damsstraat, of eigenlijk een deel ervan, had de gemeente Tilburg nodig voor een verkeersproject. Dat gold eveneens voor 15 percelen van andere eigenaren. De gemeente had zoals gezegd plannen voor een verbindingsstraat met omlegging van een gedeelte van de Damsstraat. Dit was onderdeel van een project ter verbetering van de oost-westverbinding in de stad. Ook in het gebied ten westen van de markt zou het stratenplan worden gewijzigd. Daar ging het om nog eens 13 percelen.⁴⁴

3.2 Zomerstraat

In het najaar van 1941 kocht de gemeente Tilburg een tweede perceel uit joods bezit. De gemeenteraad was toen al enkele maanden niet meer in functie. De inmenging van de Duitse bezetter nam toe en had zich ook gericht op het lokale bestuur. In 1941 werd bepaald dat de werkzaamheden van de gemeenteraad en van het college van BenW 'bleven rusten'. Dat gold evenzeer voor gemeentelijke commissies. Vanaf 1 september 1941 nam de burgemeester de taken van al deze gremia waar. Verkiezingen zouden niet meer worden gehouden.⁴⁵ Ook in andere opzichten haalde de Duitse bezetter de teugels steeds strakker aan en ontwikkelde zijn regime zich steeds meer tot een dictatuur.

³⁹ Rapport van de rentmeester van 2 oktober 1940, aangehaald in Ag.&besluiten BenW van 4 oktober 1940 volgnr. 9, RAT, toeg. 484, inv.nr. 1941, scanpag. 54.

⁴⁰ Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad, bijlage 345, toeg. 484, inv.nr. 1753.

⁴¹ 'Extract en afschriften van processen-verbaal van provisioneele en finale veiling en acte de command waarbij de Gemeente Tilburg koopster werd', RAT, toeg. 1060, inv.nr. 3853; Notulen raadsvergadering 25 oktober 1940, toeg. 484, inv.nr. 1752, p. 342.

⁴² M. Hollander (30 december 1940); Kerkbestuur der Ned. Isr. Gemeente aan M. Hollander (2 januari 1941), RAT, toeg. 37, inv.nr. 202.

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ 'Aanbieding van een plan tot verbetering van de verkeersmogelijkheid in de binnenstad', bijlage 1940 no. 248, RAT, toeg. 484, inv.nr. 2452, scanpag. 1 en 2; Gemeenteraadsbesluit 30 augustus 1940, ibidem, scanpag. 3.

⁴⁵ *Tilburg in de oorlogsjaren* (z.j.), p.10.

Over de periode vanaf september 1941 tot aan de bevrijding ontbreken in verband met genoemde maatregelen dan ook gemeenteraadsnotulen en raadsbesluiten. Alles werd afgehandeld met besluiten van de burgemeester. De koop van een tweede perceel uit joods bezit gebeurde op een andere manier.

De eigenares ervan was Rosa Groenewoud, woonachtig in Amsterdam. Zij werd op 14 oktober 1903 geboren in Tilburg als dochter van Samuel Groenewoud en Lea Cauveren. Na het overlijden van haar vader in 1925 en van haar moeder op 2 mei 1940⁴⁶, had Rosa de percelen aan de Zomerstraat geërfd. Volgens het kadaster ging het om M 1401 (bergplaats), 1402 (erf) en 1403 (huis en erf) en om M 8273 (erf). De grootte was in totaal 4,79 are, ofwel 479 m².⁴⁷

Lea Groenewoud-Cauveren was eerder al benaderd over verkoop van haar bezit aan de gemeente Tilburg. Dit blijkt uit een bespreking in het college van BenW in maart 1941. In het kader van de hierboven genoemde oost-westverkeersverbinding stond ook een weg tussen de Raadhuisstraat en de Zomerstraat geprojecteerd. De gemeente had daarvoor onder meer het eigendom-Groenewoud nodig, al ging het slechts om 6 m² ervan. Met mevrouw Groenewoud was de gemeente het eens geworden over de aankoop van heel haar eigendom. Toen bleek echter de 'eigenaardige eigendomssituatie' van deze percelen: van de bovenverdieping was een deel in eigendom van een ander. Daarom zag de gemeente toen van de koop af. Maar in het voorjaar van 1941 wilden BenW proberen alsnog het deel van het perceel te verwerven dat nodig was voor de aanleg van de weg.⁴⁸

Omdat mevrouw Groenewoud was overleden, wendde het college zich tot dochter Rosa. In de zomer van 1941 kwam een correspondentie op gang over mogelijke verkoop van het perceeltje aan de Zomerstraat. Groenewoud informeerde naar omstandigheden en voorwaarden. Zij wilde bijvoorbeeld dat de gemeente een schansmuur zou aanbrengen op de erfscheiding. Eind november waren beide partijen akkoord en op 27 november 1941 nam de burgemeester het besluit tot aankoop.⁴⁹

De gemeente kocht van Rosa Groenewoud een deel van perceel M 8273, in zijn geheel 169 m² groot. Het werd iets meer dan de eerdergenoemde 6 m², namelijk circa 30 m², aldus de akte. De koopsom bedroeg f 187.⁵⁰ Het deel dat de gemeente kocht kreeg een nieuw perceelnummer, te weten M 8913. Het was beschreven als 'erf', dus er stond geen huis op. De grootte bleek na meting 27 m² te zijn.⁵¹ Van het vroegere perceel M 8273 bleef dus nog 142 m² over. Het (nieuwe) perceel werd pas in 1944 bijgeschreven in de kadastrale legger als eigendom van de gemeente. Waarschijnlijk door de oorlogssituatie werd de meting van de perceelsplitsing toen pas uitgevoerd.⁵²

De eigendomsakte dateert van 10 maart 1942. Voor de eigendomsoverdracht was goedkeuring verleend door de *Bevollmächtigte für das Wohnungs- und Siedlungswesen* bij diens

⁴⁶ *Joodsmonument.nl*, geraadpleegd 19 juli 2023.

⁴⁷ Uittreksel van de kadastrale legger, toestand op 17 januari 1940 (uitgegeven feb. 1946), NA, toeg. 2.09.16.05, inv.nr. 82624 (beheersdossier R. Groenewoud).

⁴⁸ 'Wegen/eigendommen', Ag.&besluiten BenW (13 maart 1941), volgnr. 21, RAT, toeg. 484, inv.nr. 1942, scanpag. 361 en 362.

⁴⁹ 'Wegen', Ag.&besluiten BenW (14 augustus 1941), volgnr. 14, ibidem, inv.nr. 1944, scanpag. 196; 'Wegen', (28 augustus 1941), volgnr. 10, ibidem, scanpag. 249; 'Eigendommen/wegen' (4 september 1941), volgnr. 2, ibidem, inv.nr. 1945, scanpag. 18; 'Eigendommen' (16 september 1941), volgnr. 11, ibidem, scanpag. 64; 'Eigendommen, wegen' (30 oktober 1941), volgnr. 11, ibidem, scanpag. 253; 'Eigendommen' (27 november 1941), volgnr. 8, ibidem, scanpag. 382.

⁵⁰ Bewijs van eigendom, RAT, toeg. 1060, inv.nr. 4225.

⁵¹ Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummer 1454 (Gemeente Tilburg), volgnummer 6155 (reeks 4), 1944 (dienstjaar 1945).

⁵² Mededeling Ernst Peter Oosterbroek, adviseur bij het Kadaster (7 september 2023).

beschikking van 25 februari 1942.⁵³ Dat voor de verhandeling van het perceeltje aan de Zomerstraat deze toestemming nodig was wijst op bemoeienis van het Duitse bestuur met deze transactie. Die inmenging had te maken met maatregelen tegen de joden en hun bezit.

3.3 Anti-joodse maatregelen

Hoewel de Duitse bezetter zich aanvankelijk gematigd leek op te stellen, nam deze al snel maatregelen tegen de joden in ons land. Er werden verboden en geboden afgekondigd die neerkwamen op beperking en uitsluiting en die een ernstige aantasting vormden van de grondrechten van joden. Zij mochten niet meer in overheidsdienst werken, niet meer naar de bioscoop en de universiteit, geen bloeddonor meer zijn, parken en cafés niet meer betreden, zij moesten eerder dan anderen hun radiotoestellen inleveren en mochten in vrije beroepen alleen nog voor joodse cliënten werken. Begin mei 1942 werden zij verplicht een ster te dragen. En dit zijn slechts enkele voorbeelden, want de lijst van anti-joodse maatregelen is veel langer.⁵⁴

De joden werden sociaal en economisch geïsoleerd en gediscrimineerd, waarbij de Duitse bezetter eveneens zijn oog liet vallen op hun bezit. Bedrijven werden geliquideerd of beheerd en door niet-joden voortgezet. Joden moesten hun privé-eigendommen en vermogenswaarden laten registreren, wat feitelijk neerkwam op confiscatie.⁵⁵ Zij moesten hun geld en effecten deponeren bij de bank Lippmann, Rosenthal en Co in Amsterdam, een 'roofbank'.⁵⁶

Ook het onroerend goed van de joden werd niet ongemoeid gelaten. 'Joodsch grondbezit moet worden aangegeven', stond op 18 augustus 1941 in de krant. Verordening 154/41 van 11 augustus 1941 bepaalde dat joden hun onroerend goed moesten aangeven bij de *Niederländische Grundstücksverwaltung* (NGV), ofwel de Nederlandse Administratie van Onroerende Goederen. Het gold verder voor rechten van opstal, beklemming en vaste huur, alsmede voor hypotheek. De NGV kon het vastgoed gaan beheren.⁵⁷

De NGV besteedde het beheer van het onroerend goed uit aan lokale kantoren van organisaties als Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen (ANBO) en Nobiscum. De beheerorganisaties waren onder andere gerechtigd om de beheerde panden over te dragen of te verkopen.⁵⁸ Gerechtigd niet volgens het Nederlands recht, maar volgens de denkbeelden en verordeningen van de Duitse bezetter.

Het ANBO trad op als eigenaar en huurders betaalden hun huur aan die instelling.⁵⁹ In het naoorlogse beheersdossier van Henri Gersons lezen we bijvoorbeeld over zijn huizen aan de Armhoefstraat 55 en 57: 'Deze panden werden verhuurd voor f 40 en f 36 per maand. Het beheer berustte bij de A.N.B.O., destijds gevestigd te Maastricht, Wijkersingel 92. Vermoedelijk sinds 1 Augustus 1942 werd de huur door den Makelaar v.d. Schoot uit Tilburg geïnd en aan deze instelling overgemaakt.'⁶⁰

⁵³ RAT, Toegang 1060, inv.nr. 4225.

⁵⁴ Te Slaa, '1941. Het masker valt' (2016/2020), p. 488-493 (1941 Lijst van gebeurtenissen).

⁵⁵ Voor een meer uitgebreide beschrijving: Aalders, *Roof* (1999) Deel II, De roof van het joodse bezit.

⁵⁶ Aalders, *Roof* (1999), p. 149-151.

⁵⁷ *Nieuwe Tilburgsche Courant* (18 augustus 1941) (Delpher.nl); 154. Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette gebied betreffende het joodsche grondbezit (11 augustus 1941).

⁵⁸ Schütz, *Kille mist* (2016), p. 247; Exposé no. 25 Niederländische Grundstücksverwaltung, p. 4, NA, toeg. 2.09.16, inv.nr. 6675.

⁵⁹ Makelaar (naam onleesbaar) aan Adviescomm. Rechtsherstel (11 mei 1945), NA, toeg. 2.09.16.10, inv.nr. 129225 (beheersdossier Moros).

⁶⁰ Rapport vermogen H. Gersons, p. 4, NA, toeg. 2.09.16.05, inv.nr. 80219 (beheersdossier H. Gersons).

Het verschijnsel van inbeheername en verkoop van joods bezit wordt de laatste jaren nogal eens 'onteigening' genoemd. Dat is in dit verband evenwel een ongelukkige term, omdat die vooral verwijst naar een procedure in de ruimtelijke ordening. Onteigening wordt toegepast om de beschikking te krijgen over terreinen voor de aanleg van bijvoorbeeld woonwijken of wegen, wanneer minnelijke verwerving van de grond niet lukt.⁶¹ Onteigeningen ten behoeve van zulke ruimtelijkeorderingsprojecten kwamen ook in Tilburg voor, (lang) voor de bezetting, tijdens de oorlogsjaren en na de bevrijding. Bij het Regionaal Archief in Tilburg (RAT) berusten hierover tal van dossiers.⁶² Bij een dergelijke onteigeningsprocedure zijn de rechten van huis- en grondeigenaren stevig verankerd, onder andere door de mogelijkheden van bezwaar en (hoger) beroep en door schadeloosstelling. De inbeheername en de verkoop van joods vastgoed door de Duitse bezetter was echter totaal iets anders. Roof of ontrechting zijn als termen voor dit verschijnsel daarom meer passend en door eerdere onderzoekers al veelvuldig gebruikt.⁶³

Er kwam in Nederland tijdens de bezetting overigens wel een bijzondere onteigeningsprocedure tot stand ten behoeve van de wederopbouw. Die procedure werd bijvoorbeeld toegepast in Rotterdam, waar het Duitse bombardement van 14 mei de complete binnenstad vernielde. In totaal werden 252 straten geheel verwoest en 141 straten gedeeltelijk. Tien dagen later, op 24 mei 1940, nam de pasbenoemde regeringscommissaris van de Wederopbouw het besluit om dit verwoeste deel van het centrum van Rotterdam in één keer te onteigenen.⁶⁴ Dit zouden we kunnen zien als een specifieke variant van onteigening ten behoeve van de ruimtelijke ordening, in dit geval van de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad.

In Tilburg was een zodanige grootschalige onteigening niet aan de orde. Dit blijkt uit het ontbreken van een dergelijk onteigeningsdossier in het archief in het RAT en uit de beschrijving van de in Tilburg ontstane vernielingen tijdens de oorlogshandelingen van mei 1940. In het gemeentelijk verslag over 1940 lezen we over een inventarisatie van de schade, waarmee enkele speciale commissies waren belast. Ook dit verslag vermeldt niets over een onteigeningsprocedure ten behoeve van de wederopbouw, vergelijkbaar met die in Rotterdam.

Wel was ook in Tilburg tijdens de oorlogshandelingen van mei 1940 aanzienlijke schade ontstaan. Schadecommissies namen de schade op en raamden deze in totaal op f 529.257. Het ging daarbij om 2482 gevallen met beschadigingen aan gebouwen, inboedels, inventarissen, verder bedrijfsschade, huurderving en verlies van voorraden.⁶⁵ Zoals we zagen had het pand van Magdalena Hollander aan de Damsstraat eveneens schade opgelopen en heeft zij zich tot de gemeente gewend in verband met een vergoeding daarvoor. Kennelijk was de gemeente een schakel in de keten van de hieraan verbonden procedure.

Bij de genoemde onteigening voor bouwprojecten ging het om een bepaald project of plan, waarvoor specifieke percelen nodig waren. Het ging *niet* om een specifieke groep eigenaren. Bij de maatregelen van de bezetter was het andersom: zij vaardigden maatregelen uit tegen de joden, tegen een specifieke groep. Wat zij bezaten werd hen afgenomen, werd van hen geroofd.

⁶¹ Zie voor een meer uitgebreide uitleg: Blauw, *Roof en rechtsherstel in Eindhoven* (2021), p. 20-21.

⁶² Website RAT, de zoekterm 'onteigening' levert vele treffers (inventarisnummers) op.

⁶³ Enkele voorbeelden: L. de Jong (deel 5-1, 1974, p. 554 en 575); Aalders, *Roof* (1999); Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog* (2013); Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen* (2015); Te Slaa, *Immorele aanslag* (2017) en Boerboom, *Beroofd volgens de regels* (2020).

⁶⁴ Piersma en v.d. Berg, *Ontrechting & rechtsherstel*, p.11.

⁶⁵ Verslag van de gemeente Tilburg over 1940, p. 17, RAT, toeg. 484, inv.nr. 3, scanpag. 19.

3.4 Verkoop van joods bezit

Joods onroerend goed moest dus worden aangemeld bij de NGV en kon in beheer worden genomen. Volgens Gerard Aalders ging het landelijk om circa 20.000 percelen.⁶⁶ In een naoorlogs rapport over de NGV wordt een aantal van circa 25.000 aangemelde percelen genoemd.⁶⁷ Hoeveel het er in Tilburg waren is niet precies te zeggen. Hierboven is een raming gegeven van 145 woningen (adressen) in joods bezit. Maar dat is een afgeleide op basis van huisnummers, wat niet hetzelfde is als een aanmelding bij de NGV.

De beheerinstanties NGV en ANBO achtten zich zoals gezegd gerechtigd om de door hen beheerde huizen van joden te verkopen. Van dat 'recht' – dat neerkwam op grove *ontrechting* – is op ruime schaal gebruik gemaakt. Volgens Eric Slot werden er landelijk gezien tijdens de oorlog minstens 9007 joodse percelen verkocht.⁶⁸ Dat zou dus zo'n 45 procent zijn van de 20.000 (of 36 procent van de 25.000) percelen die waren aangemeld in het kader van de verplichte registratie van joods grondeigendom.

De panden die door de NGV zijn verkocht staan in de *Verkaufsbücher*, aanwezig in het Nationaal Archief. De boeken vormen een landelijke bron, bestaand uit 17 delen (2 tot en met 18), terwijl deel 1 ontbreekt. Deze 17 delen bevatten een kleine 8.000 transacties.⁶⁹ Er staan 23 transacties in van Tilburgse panden. Bij nadere beschouwing blijken dit er 21 te zijn, want om onduidelijke redenen staan twee adressen twee keer genoemd. Volgens de eerder geïntroduceerde systematiek van adressen of woningen ging het bij deze verkopen om 66 adressen. Dit illustreert nog eens het verschil tussen een transactie en een woning.

Van sommige eigenaren werd meer dan een perceel verkocht. De naam Louis Gersons bijvoorbeeld staat bij drie transacties in de *Verkaufsbücher*: de verkoop van Armhoefstraat 35-37-39, Armhoefstraat 43-45 en Jan de Rijpstraat 3-5. De panden aan de Armhoefstraat 35-37-39 stonden op één perceel, sectie B nummer 6287 ('3 huizen en erf'). De huisnummers 43 en 45 ('2 huizen en erf') stonden op perceel B 6298.⁷⁰ De nummers 35, 37 en 39 werden in 1943 gekocht door makelaar G.T.J.A.M van der Sande uit Breda. In datzelfde jaar werd dit bezit gesplitst. Armhoefstraat 35-37 werd gekocht door G. de Lorenzo uit Tilburg, Armhoefstraat 39 werd gekocht door F. Smeekens uit Chaam.⁷¹ Het perceel Armhoefstraat 43-45 werd in 1944 verkocht aan A.E. Richter.⁷² Gersons' perceel Jan de Rijpstraat 3-5 ten slotte werd in 1944 gekocht door C. Mijldema uit Amsterdam. Deze verkocht dit perceel (meteen) verder aan Smulders Lederhandel uit Amsterdam. Dat dit direct gebeurde blijkt uit het deel/nummer van de akte.⁷³

F. Smeekens, de koper van Armhoefstraat 39, wist naar eigen zeggen niet dat het om joods bezit ging. Toen in 1942 zijn bedrijf werd stilgelegd kocht hij begin maart 1943 van zijn bedrijfsgelden het pand aan de Armhoefstraat voor een bedrag van 6700 gulden van Woningbureau het Zuiden van Van der Sande. 'Een tijd later werd mij gezegd, dat het huis

⁶⁶ Aalders, *Roof* (1999), p. 145.

⁶⁷ Exposé no. 25 Niederländische Grundstücksverwaltung, p. 5, NA, toeg. 2.09.16, inv.nr. 6675.

⁶⁸ Slot, 'Crimineel vastgoedcircuit' (2008).

⁶⁹ Schütz, *Kille mist* (2016), p. 269.

⁷⁰ Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummer 25819 (L. Gersons).

⁷¹ Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummers 29083 (van der Sande), 28996 (De Lorenzo), en 29124 (Smeekens).

⁷² Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummer 29376 (Richter).

⁷³ Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummers 29357 (Mijldema) en 29358 (Smulders Lederhandel). De akte waarmee Mijldema gekocht heeft is 2351/41 (kolommen 5 en 6). Vervolgens verkreeg Smulders het perceel via akte 2351/42. Dit betekent dat deze twee akten direct na elkaar zijn ingeschreven bij het Kadaster. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was er sprake van een directe doorverkoop in één sessie bij dezelfde notaris. Mededeling E.P. Oosterbroek, adviseur bij het Kadaster.

afkomstig geweest was van een Joodsche familie.’ Hij was toen direct naar de verkoper gegaan en ook naar notaris Esser te Breda, die er een aantekening van maakte. Aldus verklaarde Smeekens in maart 1946.⁷⁴

Kopers van joods vastgoed werden gevonden door lokale vastgoednetwerken, schrijft Raymund Schütz. Dat netwerk bestond uit een informeel stelsel van ANBO-makelaars, lokale huizenhandelaren en tussenpersonen die kopers probeerden te vinden. Lokale handelaren traden op namens het ANBO, kenden de markt goed en schakelden hun netwerken in. Zo kwamen de transacties tot stand, waarin ook de notaris zijn rol had.⁷⁵ Hoe de hierboven genoemde kopers van elders ertoe kwamen om in Tilburg huizen te kopen, is onduidelijk. We weten niet wat hun band met Tilburg was en hoe zij tot hun aankoop kwamen.

We zagen hierboven dat de gemeente Tilburg in 1941 een klein gedeelte van een perceel van Rosa Groenewoud kocht. Voor haar bezit was nog een belangstellende, namelijk A. Nooteboom. Hij was eigenaar van een belendend perceel aan de Zomerstraat en kocht in twee stappen de resterende percelen uit Groenewouds bezit.

Het pand Groenewoud werd te koop aangeboden door het ANBO te Maastricht. De huurder van het pand was benaderd om het te kopen. Het ANBO heeft in dit geval kennelijk actief geacquireerd. De huurder ging met het bericht naar Nooteboom, die zich naar eigen zeggen direct in verbinding stelde met de Joodse Raad in Tilburg, ‘de Heeren Gersons en anderen’ en eveneens met notarissen Smits & Goijarts. De heren adviseerden hem het huis te kopen, aangezien het anders toch in andere handen zou overgaan. Ook Nooteboom vond de situatie rond het pand Groenewoud ingewikkeld (‘b.v. de gebouwen lopen in en door elkaar; de eene eigenaar gaat met een kamer over het eigendom van zijn buurman’). Hij besloot desondanks te kopen, omdat het perceel anders ‘in verkeerde handen zou komen’. Omdat ‘mevrouw Groenewoud intusschen naar Polen was getransporteerd’ kocht hij het pand in 1943 met goedkeuring van de Joodse Raad, zo stelde hij later.⁷⁶ Het ging om de percelen M 1401, 1402 en 1403. In 1944 kocht hij ook nog het overige deel van perceel M 8273, waarvan de gemeente Tilburg in 1941 een klein gedeelte had verworven.⁷⁷

3.5 Gevorderde huizen

Duitse soldaten en het civiele bezettingsapparaat eisten al snel na hun aankomst in de stad gebouwen en terreinen op, als onderdak voor mens, dier en materieel. Zo kwam een systeem van inkwartiering en vordering tot stand. Hoe deze vorderingen precies in hun werk gingen is niet goed duidelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan de keuze van de objecten – hoe werd deze bepaald? Keek de bezetter vooral naar de grootte en de allure van een huis, en zaken zoals de ligging? Aan de Professor Dondersstraat bijvoorbeeld werden vier villa’s gevorderd, de nummers 15, 20, 73 en 77. Alle vier waren zij joods bezit. Heeft die omstandigheid meegespeeld bij de keuze voor deze objecten, zoals Arnoud-Jan Bijsterveld stelt? Hij gaat ervan uit dat deze vier huizen in beslag werden genomen door de *Wehrmacht*, de *Grüne Polizei* en de NSDAP, omdat de eigenaren joods waren.⁷⁸ Aanwijzingen daarvoor heb ik in de geraadpleegde bronnen echter niet aangetroffen.

⁷⁴ Smeekens aan ?[vermoedelijk NBI] (18 maart 1946), NA, toeg. 2.09.16.05, inv.nr. 80218 (beheersdossier L. Gersons).

⁷⁵ Schütz, *Kille mist* (2016), p. 239, 246-248.

⁷⁶ Anton Nooteboom aan Stichting Bewindvoering (5 april 1946 en 1 mei 1946), NA, toeg. 2.09.16.05, inv.nr. 82624 (beheersdossier R. Groenewoud).

⁷⁷ Kadastrale gemeente Tilburg, kadastrale legger 12238, (Nooteboom), volgnr. 14.

⁷⁸ Bijsterveld, *Ons huis* (2020), p. 208-209.

De *Ortskommandant* vorderde een gebouw en hij stelde de burgemeester daarvan op de hoogte.⁷⁹ Bij het onderbrengen van de ongenode gasten werd de gemeente ingeschakeld. Zij moest de eigenaren en bewoners van gevorderde panden op de hoogte stellen van de vordering en vergoedingen voorschieten.⁸⁰ In het Tilburgse gemeenteverslag over 1940 lezen we dat 'de bemoeiingen ter zake omvangrijk waren'.⁸¹

In de loop van 1940 regelde de Duitse bezetter via verordeningen de stroomlijning van de inkwartiering en vordering.⁸² In september 1940 werd verordening 144/1940 uitgevaardigd. Hierin stond dat de weermacht voor de ingebruikname van het onroerend goed een schadeloosstelling kon verlenen worden 'aan hem, die tot het onmiddellijk gebruik daarvan gerechtigd is'. De (mogelijke) schadeloosstelling bedroeg twee derde deel van de jaarlijkse huurwaarde, die werd vastgesteld aan de hand van gegevens van de Belastingdienst.⁸³

De schadeloosstelling ging dus klaarblijkelijk naar de gebruiker. Dat zien we bijvoorbeeld bij het huis aan de Nieuwe Bosscheweg 108, eigendom van de in Amsterdam wonende joodse Sara Bleekrode-Vita Israël en verhuurd aan I.A. van Goor. De vordering van haar huis is hier als casus opgenomen omdat gegevens uit het gemeentelijk vorderingsdossier kunnen worden aangevuld met informatie uit haar beheersdossier.

Op 23 september 1941 stuurde de Ortskommandant een bericht dat het huis gevorderd was en op 29 september om 12.00 uur ontruimd moest zijn.⁸⁴ In een naoorlogse verklaring staat 'dat (...) van den heer I.A. van Goor door de Duitse Weermacht is gevorderd het door hem gehuurde pand Nieuwe Bosscheweg 108 (...)'.⁸⁵ De gemeente schreef op 1 oktober 1941 aan eigenaresse Bleekrode-Vita Israël dat 'de door de rechthebbende te ontvangen schadeloosstelling nog niet is vastgesteld'.⁸⁶ In januari 1942 informeerde mevrouw Bleekrode via haar Tilburgse zaakwaarnemer Van der Schoot bij de gemeente welke huurvergoeding werd gegeven en of die vergoeding rechtstreeks aan haar adres gezonden kon worden. Op deze brief staat met potlood aangetekend: 'medegedeeld, dat zulks alleen mogelijk is als Dr. v. Goor daartoe machtiging verleent'.⁸⁷

De rechthebbende en ontvanger van de schadeloosstelling was dus kennelijk huurder Van Goor, als 'onmiddellijk gebruiker' van het pand. Hij kreeg een vergoeding toegekend van f 47 per maand oftewel f 560 per jaar, zijnde twee derde van het bedrag van de vastgestelde jaarlijkse huurwaarde van f 840 (ofwel f 70 per maand).⁸⁸ Of huurder Van Goor geacht werd het hem toegekende bedrag vervolgens aan de eigenaar te betalen, vermeldt de verordening niet. Een dergelijke praktijk lijkt logisch, omdat de huurgelden de eigenaar toekwamen. Dat eigenaar en huurder beiden gecompenseerd werden, is niet gebleken.

⁷⁹ Bescheinigung vordering Nieuwe Bosscheweg 108 (23/24 september 1941), RAT, toeg. 484, inv.nr. 5620, scanpag. 29; Bescheinigung vordering Prof. Dondersstraat 15 (28/30 juli 1942), RAT, toeg. 484, inv.nr. 5614, scanpag. 137.

⁸⁰ Zie bijvoorbeeld 'Vergoedingen voor inkwartieringen, 1940-1941', RAT, toeg. 484, inv.nr. 5668.

⁸¹ Verslag van de gemeente Tilburg over 1940, p. 17, RAT, toeg. 484, inv.nr. 3, scanpag. 19.

⁸² Verordening 50/1940 (16 juli 1940) 'betreffende de betaling van vergoeding terzake van inkwartiering bij particulieren en pensions'; verordening 144/1940 (21 september 1940) 'betreffende de ingebruikneming van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen ten behoeve van de Duitse Weermacht' (Delpher.nl).

⁸³ Verordening 144/1940 (21 september 1940), art. 3, 4 en 5.

⁸⁴ Bescheinigung vordering Nieuwe Bosscheweg 108 (23/24 september 1941), RAT, toeg. 484, inv.nr. 5620, scanpag. 29.

⁸⁵ Verklaring burgemeester over vordering (31 oktober 1946), RAT, toeg. 484, inv.nr. 5620, scanpag. 19.

⁸⁶ Burgemeester aan Mevr. wed. Bleekrode (1 oktober 1941), ibidem, scanpag. 31.

⁸⁷ Van der Schoot aan gemeente Tilburg (16 januari 1942), ibidem, scanpag. 28.

⁸⁸ Burgemeester aan Van Goor (13 maart 1942), RAT, ibidem, scanpag. 27.

Overigens wordt deze casus nog ingewikkelder doordat het pand Nieuwe Bosscheweg 108 in 1944 werd gekocht door bouwondernemer Mathias Kemkes. In de *Verkaufsbücher* staat als voorlopige koopdatum 14 februari 1944.⁸⁹ Toeval of niet – de vordering door de Duitse weermacht was drie dagen eerder opgeheven en het pand was weer vrijgegeven.⁹⁰

3.6 Joodse gedupeerden

Een van de onderzoeksvragen luidt of joodse gedupeerden van vorderingen door de bezetter en/of de gemeente Tilburg anders werden behandeld dan anderen. Aanvankelijk kregen zij een schadeloosstelling toegekend.⁹¹ Niets wijst daarin op een andere behandeling. Maar mogelijk veranderde dit in de loop van de bezetting. Uit onderzoek elders (Eindhoven) is een geval bekend dat een schadeloosstelling per 1 november 1942 werd stopgezet 'op grond van niet-ariërschap'. Een jaar later werd de vergoeding echter weer opnieuw toegekend. De vergoeding moest toen met terugwerkende kracht tot genoemde datum uitgekeerd worden aan de NGV.⁹²

Ook in de stad Groningen leek de vergoeding aan joden op een gegeven moment te stoppen. Begin januari 1943 ontving de gemeente Groningen het bericht van de *Wehrmacht Bezirksverwaltung*, dat er 'geen verzoeken tot schadeloosstelling voor Jodenwoningen [meer] behoor[d]en te worden ingediend'. Een algemeen schrijven van de *Wehrmacht Bezirksverwaltung* aan de gemeenten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel volgde op 9 maart 1943. Hierin stond dat aan joodse eigenaren geen vergoeding meer betaald werd en 'dat ook arische eigenaren die hun pand verhuurden aan joodse bewoners niet langer konden rekenen op een vergoeding'. De vastgestelde huur diende te worden overgemaakt aan de NGV of het ANBO.⁹³

Of ook in Tilburg op een gegeven moment de vergoeding aan joodse rechthebbenden verminderde of ophield, is onbekend. Bronnen zijn hierover niet duidelijk. Er bevinden zich in het gemeentelijk archief lijsten over schadeloosstellingen bij vorderingen, met namen, adressen en uit te keren bedragen. Bij enkele eigenaren staat soms aangetekend 'niet uitbetalen', zonder verdere uitleg. Op de lijst van 31 augustus 1943 gaat het om drie van dergelijke vermeldingen.⁹⁴ Twee van de drie, J. Ansems en C. van Zon, waren geen joodse eigenaren.⁹⁵ De derde naam is I. van Goor, hierboven reeds besproken als gebruiker (huurder) van Nieuwe Bosscheweg 108. Is de aantekening bij dit adres een aanwijzing dat voor dit gevorderde joods bezit geen schadeloosstelling (meer) werd betaald? Dit blijft onzeker. Temeer daar blijkt dat de schadeloosstelling op een gegeven moment – net als in Eindhoven en Groningen – werd overgemaakt aan het ANBO. Althans, deze instantie had daarom gevraagd.

Het ANBO uit Den Bosch schreef begin juni 1943 aan de gemeente Tilburg dat het beheer van het pand aan de Bosscheweg door de NGV aan het ANBO was overgedragen. Dit betreft dus de in een eerdere paragraaf al behandelde inbeheersnaam van joods onroerend goed door deze instantie. Het ANBO verzocht de gemeente, die de schadeloosstelling voorschoot, om uitbetaling van de maandelijkse huur van het gevorderde pand Bosscheweg 108 à f 70 per maand.⁹⁶ De

⁸⁹ Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummers 24842 (Vita Israel) en 29377 (Kemkes); *Verkaufsbücher* Tilburg.

⁹⁰ Verklaring burgemeester over vordering (31 oktober 1946), RAT, toeg. 484, inv.nr. 5620, scanpag. 19.

⁹¹ Zie diverse dossiers in RAT, toeg. 484, inv.nrs. 5613, 5614, 5620, 5623 en 5624.

⁹² Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Toeg. 10491 (Gemeentebestuur Eindhoven), inv.nr. 5183.

⁹³ Duijvendak e.a., *Lege plekken* (2021), p. 32-33.

⁹⁴ 'Festgesetzte Entschädigungen der Gemeinde Tilburg' (31 augustus 1943), RAT, toeg. 484, inv.nr. 5627, scanpag. 131-132.

⁹⁵ Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummers 26728 (Ansems) en 26130 (Van Zon).

⁹⁶ ANBO aan gemeentebestuur Tilburg (9 juni 1943), RAT, toeg. 484, inv.nr. 5620, scanpag. 32.

beheersinstantie vroeg hiermee het volledige huurbedrag, daarmee zo te zien voorbijgaand aan de eerdergenoemde bepaling (uit verordening 144/1940) dat twee derde van de huur als schadeloosstelling werd betaald, en niet het volle huurbedrag. Een antwoord op deze brief bevindt zich niet in het dossier. Dat beheerder ANBO in beeld kwam, zou kunnen betekenen dat de schadeloosstelling inmiddels naar de eigenaar ging, en niet langer naar de (voormalige) huurder.

Bij de 'Villa Mendels' aan de Bredaseweg 422 zien we iets vergelijkbaars. In november 1940 was dit pand gevorderd.⁹⁷ Het huis werd bewoond door Emanuel Mendels en zijn gezin. Hij was directeur van de kartonnagefabriek Atlanta.⁹⁸ De gemeente zegde in april 1941 aan Mendels, inmiddels wonend aan de Goirlescheweg 60, een schadevergoeding toe.⁹⁹ In september 1942 meldde het ANBO uit Maastricht zich echter bij het Tilburgse gemeentebestuur en vroeg om formulieren 'voor schadeloosstelling betreffende het door de Deutsche Weermacht gevorderde pand Bredascheweg 422'.¹⁰⁰ Ook hier was het ANBO blijkbaar beheerder van het pand geworden. Maar nog geen twee weken later liet het ANBO weten bericht te hebben gekregen van de *Niederländische Aktiengesellschaft für Abwicklung von Unternehmungen* (NAGU), dat het pand niet meer door het ANBO werd beheerd.¹⁰¹ Kennelijk werd het ANBO *overruled* door de NAGU, de instantie die betrokken was bij de gedwongen overname van joodse bedrijven. Enkele maanden later was er voor dit object eveneens een koper: in april 1943 ging het pand over in het bezit van P. van Geloven.¹⁰²

Al met al ontbreken er veel stukjes in deze puzzel. Ondanks de aanwezigheid van dossiers is de informatie onvoldoende specifiek en blijft onze kennis van de vorderingspraktijk gebrekkig. Dat maakt het lastig om het bronnenmateriaal te duiden en conclusies te trekken over de toekenning van schadeloosstellingen aan joodse huiseigenaren voor vorderingen van hun panden en over eventuele veranderingen daarin gedurende de bezetting.

3.7 Evaluatie gemeentelijke aankopen

Een van de onderzoeksvragen luidt of de gemeente Tilburg tijdens de bezetting onroerend goed heeft aangekocht uit joods bezit. Om deze vraag te beantwoorden is gezocht in de eigendomsakten van de gemeente, de gemeenteraadsverslagen 1940-1941, de besluiten van de burgemeester en wethouders 1940-1941, in kadastrale leggers en in de *Verkaufsbücher*. Meer dan de hierboven al genoemde twee gemeentelijke aankopen uit joods bezit zijn hierin niet aangetroffen.

Deze verwervingen van de gemeente Tilburg aan de Damsstraat en de Zomerstraat komen niet in de *Verkaufsbücher* voor. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het tijdstip van de transacties. De eerste (Damsstraat) vond plaats in oktober 1940 en dat was ruim vóór de verordening 154 uit 1941, die aanmelding bij de *Niederländische Grundstücksverwaltung* (NGV) voorschreef en het 'beheer' van joods bezit aankondigde. Ten tijde van de gemeentelijke aankoop van Magdalena Hollanders huis bestond de NGV nog niet. De stichtingsakte van deze instantie dateert van 16 augustus 1941.¹⁰³ Toen was het pand aan de Damsstraat al lang verkocht. In de

⁹⁷ Burgemeester aan E. Mendels (5 november 1940), RAT, toeg.484, inv.nr. 5613, map Bredascheweg 422.

⁹⁸ Zie voor de lotgevallen van het gezin Mendels: Scholtes, 'Ondernemen, leven en overleven' (2013).

⁹⁹ Burgemeester aan E. Mendels (9 april 1941), RAT, toeg.484, inv.nr. 5613, map Bredascheweg 422.

¹⁰⁰ ANBO aan gemeentebestuur (24 september 1942), ibidem.

¹⁰¹ ANBO aan Gemeentesecretarie (5 oktober 1942), ibidem.

¹⁰² Aantekening op schrijven van burgemeester aan Mendels, (9 april 1941), ibidem.

¹⁰³ Exposé no. 25 Niederländische Grundstücksverwaltung, p. 1, NA, toeg. 2.09.16, inv.nr. 6675.

kadastrale legger van Magdalena Hollander staat dan ook niets aangetekend over beheer door de NGV.¹⁰⁴ Daar was nog geen sprake van.

De hier volgende transactie viel eveneens vóór de genoemde verordening. Het was geen aankoop, maar een gemeentelijke *verkoop* aan een joodse partij. In mei 1941 *verkocht* de gemeente percelen aan de Jan de Rijpstraat aan Henri Gersons en aan zijn neef Louis Gersons. Het ging het om bouwgrond waarop arbeiderswoningen moesten verrijzen, volgens de bouwtekeningen die bij de akten waren gevoegd. Het was de bedoeling dat binnen een jaar na het passeren van de akte de bouw voltooid zou zijn.¹⁰⁵ Op het moment van koop had de Duitse bezetter al verschillende anti-joodse besluiten genomen. Ervoeren de neven Gersons' wellicht al gevolgen van de maatregelen tegen joodse bedrijven en richtten zij zich daarom op andere zaken? Of wezen de aankopen van de beide Gersons' er juist op dat zij ondanks de omstandigheden vertrouwen hadden in de toekomst?

De tweede gemeentelijke aankoop, die van het perceel aan de Zomerstraat van R. Groenewoud, vond plaats toen verordening 154 al wel van kracht was. Zoals we zagen verkocht Groenewoud de grond nadat eerder gesprekken waren gevoerd met haar begin mei 1940 overleden moeder. Met haar was de gemeente het eens geworden vóór de Duitse invasie. Het gesprek daarna, met dochter Rosa, zouden we kunnen zien als een voortzetting van dat eerdere onderhandelingstraject. De gemeente Tilburg en Rosa Groenewoud werden het in de herfst van 1941 eens en de gemeentelijke eigendomsakte dateert van 10 maart 1942.

De grond werd kennelijk door Rosa Groenewoud zelf verkocht, zo blijkt uit de akte. Zij had een volmacht verleend aan kandidaat-notaris Van der Werf, die namens haar zijn handtekening zette. Deze lasthebber verklaarde ook dat hij een bevelschrift had ontvangen op de gemeente-ontvanger tot betaling van de koopsom van f 187 en dat hij de gemeente Tilburg kwijting voor die betaling had verleend.¹⁰⁶ Hier was dus nog geen sprake van inmenging van het ANBO (in opdracht van de *Niederländische Grundstücksverwaltung*) en van betaling van de koopsom aan die instantie. Het lijkt alsof Rosa Groenewoud nog (volledige) vrijheid van handelen had, maar helemaal zeker weten we dat niet.

Bij beide gemeentelijke aankopen lijkt het te gaan om reguliere transacties in bezettingstijd. De aankoop van Damsstraat 6 vond plaats ruim voordat de verordening 154/1941 van kracht werd. Voor de lange onderhandeling over het terrein aan de Zomerstraat gold hetzelfde. De uiteindelijke aankoop ervan was al wel onderworpen aan het regime van genoemde verordening, zoals blijkt uit de benodigde goedkeuring van de *Bevollmächtigte für das Wohnungs- und Siedlungswesen*. Dit betekent dat het nog niet in beheer was genomen door de NGV, want in dat geval was een goedkeuring door de *Bevollmächtigte* niet nodig.¹⁰⁷

Toch zou het te ver voeren om deze tweede transactie te beschouwen als een 'oorlogskoop', zoals de aankopen via de NGV en/of het ANBO wel worden genoemd. De aankoop van het perceeltje aan de Zomerstraat is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de verwerving van een pand als dienstwoning voor een NSB-burgemeester, zoals elders wel gebeurde.

¹⁰⁴ Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummer 25349 (M. Hollander).

¹⁰⁵ Akten van verkoop, RAT, toeg. 1060, inv.nr. 3934 (L. Gersons, 13 mei 1941) en 3935 (H. Gersons, 14 mei 1941), de bepaling over bebouwing staat onder voorwaarde 5.

¹⁰⁶ Bewijs van eigendom, RAT, Toegang 1060, inv.nr. 4225.

¹⁰⁷ Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het joodsche grondbezit (154/1941), art. 10 en 11.

3.8 Andere bronnen

Er is tijdens de bezetting dus meer joods onroerend goed in andere handen overgegaan dan de transacties uit de *Verkaufsbücher* doen vermoeden. Te denken valt aan bezit dat werd beschouwd als vijandelijk vermogen (*Feindvermögen*) en aan bedrijfspanden. Voor gegevens over deze panden moeten we naar andere bronnen. Hier volgen enkele voorbeelden.

Het predicaat 'vijandelijk vermogen' kregen onder meer de huizen aan de Professor Dondersstraat 73 en 77, eigendom van de broers Alfred en Hans Polak. Zij wisten in mei 1940 met bijna al hun gezinsleden via IJmuiden naar Engeland te vluchten. Dat maakte hen in de optiek van de Duitse bezetter tot vijanden, want zij verbleven op of na 10 mei 1940 op vijandelijk gebied. Hun bezit werd hiermee vijandelijk vermogen. Een verordening uit de zomer van 1940 maakten de liquidatie van dit bezit mogelijk. Die werd gecontroleerd door de *Abteilung Feindvermögen*, een onderdeel van het *Generalreferat Wirtschaft*. De algemene richtlijn was om het bezit in stand te houden, met uitzondering van goud, valuta en huisraad. Joods 'vijandelijk vermogen' daarentegen werd in beslag genomen, verkocht of geliquideerd.¹⁰⁸

Dat laatste gebeurde met de firma van de gebroeders Polak. De huizen aan de Prof. Dondersstraat werden als vijandelijk bezit beheerd door een *Sammelverwalter*. Voor het beheer van het huisraad was er de *Sammelverwalter feindlicher Hausgeräte*. De *Verwalter* van de huizen verkocht deze in de herfst van 1941 aan de Duitse ondernemer NSDAP-lid Kühnert, die een ervan na een uitgebreide herinrichting in december 1941 betrok.¹⁰⁹

De huizen van de gebroeders Polak vielen dus onder de maatregelen tegen vijandelijke personen. Ook waren de panden enige tijd gevorderd door Duitse instanties. Het bezit viel op die manier ten prooi aan verschillende maatregelen van de Duitse bezetter.

Zoals eerder al kort vermeld werden joodse bedrijven geliquideerd of overgenomen. Het begon met verordening 189/1940 die bepaalde dat joodse ondernemingen zich moesten laten registreren bij de *Wirtschaftsprüfstelle* in Den Haag. Dit was een voorbode van onderbeheerstelling en vervolgens liquidatie of 'arisering'. De op 13 maart 1941 gepubliceerde verordening 48/1941 machtigde de *Wirtschaftsprüfstelle* om bewindvoerders (*Treuhänder*) aan te stellen bij joodse bedrijven. Deze namen alle rechten over van de eigenaars of bestuurders en konden op aanwijzing van de *Wirtschaftsprüfstelle* overgaan tot verkoop of liquidatie van de onderneming. De in Den Haag gevestigde *Niederländische Aktiengesellschaft für Abwicklung von Unternehmen* (NAGU) was speciaal belast met de waardebepaling van de geconfisqueerde firma's en met het vinden van een geschikte koper of beheerder. Van de ongeveer 21.000 joodse bedrijven en bedrijfjes die Nederland telde, werden er circa tweeduizend *entjudet*. De rest werd geliquideerd.¹¹⁰

Een voorbeeld van een bedrijf dat onder het regime van deze maatregel werd verkocht was Textielhandel Gersons van de neven Henri en Louis Gersons. Op 8 juli 1941 werd hun bedrijf onder bewind gesteld van de Duitse Fritz Schweisfurth, die later de onderneming kocht inclusief het onroerend goed aan de Fabriekstraat 24 en 24a.¹¹¹ Dit is een transactie die we evenmin vinden in de *Verkaufsbücher*. Ook van deze en van de overige panden die bekend zijn uit andere bronnen is nagegaan of de gemeente Tilburg als koper is opgetreden. Dat bleek niet het geval te zijn.

¹⁰⁸ Bijsterveld, *Ons huis* (2020), p. 138, 190.

¹⁰⁹ Ibidem, p. 161, 200-204.

¹¹⁰ Aalders, *Roof* (1999), p. 135-139.

¹¹¹ 'Minnelijk rechtsherstel Gersons/Schweisfurth' (21 december 1946), NA, toeg. 2.09.16.05, inv.nr. 80213 (Beheersdossier Gersons Textielhandel).

3.9 'Onbewoonde woningen van joden'

In december 1942 kregen de burgemeesters in Noord-Brabant een brief van de commissaris der provincie – in vredestijd commissaris der koningin – over de huizen waar joden hadden gewoond. De commissaris deelde mee dat de *Beauftragte*, representant in de provincie van de rijkscommissaris in Den Haag, 'het uitsluitend beschikkingsrecht had verkregen over alle in dit gewest onbewoonde aan Joden toebehorende woningen'.¹¹²

De meeste woningen van joden stonden leeg, omdat de bewoners waren vertrokken. In de loop van 1942 waren de grootschalige deportaties begonnen. Onder het mom van 'evacuatie' en 'werkverruimingskampen in het oosten' werden joden opgeroepen, naar Westerbork of Vught gebracht en van daar uit naar de vernietigingskampen. Dit vormde het verschrikkelijke dieptepunt van de nationaalsocialistische antisemitische politiek van de Duitse bezetter. In Tilburg werden op 28 augustus 1942 en op 9 april 1943 twee grote acties gehouden. Sommige joden doken onder of deden een vluchtpoging, maar velen van hen werden later gearresteerd en alsnog naar een kamp gebracht.¹¹³

Leegstaande woningen kregen nieuwe bewoners. In Tilburg was er een grote behoefte aan woonruimte en het aanbod bleef ver bij de vraag achter.¹¹⁴ De gemeente greep regelend in op de woningmarkt. Op 12 december 1942 stelde de burgemeester een verordening vast die het recht van vestiging in en verhuizing binnen de gemeente beperkte. Hiervoor was voortaan een schriftelijke vergunning van de burgemeester nodig.¹¹⁵

De *Beauftragte* besliste over de toewijzing van door joden verlaten woningen en stelde de burgemeester daarvan op de hoogte. De eventueel nog aanwezige inventaris, zoals meubels, huisraad en voorraden, moest onder toezicht van de politie en de *Ortsgruppenleiter* van de NSDAP ter plaatse worden opgeslagen in een kamer of een andere geschikte bergplaats. Die moest 'ordnungsgemäß' verzegeld worden. Dat gold bijvoorbeeld voor het huis aan de Anna Paulownastraat 6, dat werd toegewezen aan IJ. Feenstra.¹¹⁶

In dit huis had het gezin Gompers-Hollander gewoond, bestaande uit Joseph Gompers en Paulina Hollander met hun dochters Anneke en Marieke. Joseph Gompers moest eind juli 1942 naar het werkkamp Twilhaar in Nijverdal. Begin oktober van dat jaar werd hij onder het mom van gezinshereniging naar Westerbork overgebracht, op 19 oktober 1942 volgde deportatie naar het vernietigingskamp Auschwitz. Daar is hij vermoedelijk op 16 december omgebracht. Zijn echtgenote Paulina vertrok op 9 april 1943 met haar dochters naar kamp Vught. Begin juni werden zij van Vught naar kamp Westerbork gebracht en daarvandaan op 8 juni naar Sobibor. Daar werden zij op 11 juni 1943 vermoord.¹¹⁷

Het archief van de Tilburgse gemeentepolitie bevat een lijst gedateerd 13 mei 1943 met daarop 44 woningen die door joden bewoond waren geweest. Bij de meeste ervan, 40 van de 44, staat vermeld wat er met de bewoners was gebeurd. Vijftien van hen waren naar Vught of Westerbork gebracht of zelf vertrokken. In 23 van de genoemde 40 gevallen was de bewoner

¹¹² Commissaris der provincie aan burgemeesters (16 december 1942), RAT, toeg. 484, inv.nr. 2872, scanpag. 1.

¹¹³ Op de website wikimiddenbrabant.nl wordt de jodenvervolging in Tilburg uitvoerig beschreven: https://wikimiddenbrabant.nl/Deportatie_en_vernietiging_Joodse_volksdeel_Tilburg en https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Omgebrachte_Joodse_Tilburgers.

¹¹⁴ 'III. Volkshuisvesting', Verslag van de gemeente Tilburg over 1942, p.71, RAT, toeg. 484, inv.nr. 5, scanpag. 73.

¹¹⁵ *Tilburg in de oorlogsjaren*, p.17.

¹¹⁶ *Beauftragte* aan burgemeester Tilburg (14 augustus 1943), RAT, toeg. 484, inv.nr. 2872, scanpag. 9.

¹¹⁷ https://wikimiddenbrabant.nl/Deportatie_en_vernietiging_Joodse_volksdeel_Tilburg; https://wikimiddenbrabant.nl/Gompers,_Joseph; https://wikimiddenbrabant.nl/Gompers-Hollander,_Paulina, geraadpl. 19 mei 2023.

‘spoorloos verdwenen’, meestal ‘met achterlating van zijn meubels’ – ondergedoken dus. Sommigen waren verdwenen ‘met medeneming van een groot deel van hun meubels’, zoals F. Roos van de Nieuwe Bosseweg 94. L. van Leeuwen van de Gasthuisstraat 41 had zelfs al zijn meubels meegenomen. Zo zijn er meer voorbeelden.¹¹⁸

De verlaten woningen werden door de *Beauftragte* dus aan nieuwe huurders uitgegeven. Hun namen staan op een (andere) lijst in het politiearchief, met 69 adressen. Hoe het toewijzingsbeleid er in de praktijk uitzag is onduidelijk. Wel zijn er voorbeelden van verzoeken om een huis. In een ongedateerde brief presenteerde bijvoorbeeld J. König van de gelijknamige machinefabriek een lijstje met woningen, ‘welke wij gaarne voor ons personeel zien toegewezen’. Als directiehuis voor J.W. König leek Ringbaan Oost 234 hem geschikt, voor de procuratiehouder Oisterwijkse baan 143 of J.P. Coenstraat 13 en voor de chef Tekenkamer Pelgrimsweg 45 of Oisterwijkse baan 70. Er volgden nog meer adressen, bestemd voor ‘bazen en arbeiders’.¹¹⁹

Königs verzoek werd ingewilligd.¹²⁰ Want inderdaad kwamen tien woningen ter beschikking van medewerkers van de metaalfabriek. Andere panden werden vrijgegeven aan de eigenaar van het perceel, aan de weermacht, Duitse spoorwegambtenaren, de NSB, een lid van de Gedeputeerde Staten en dergelijke. Ook de gemeente Tilburg komt op dit overzicht voor. Zij kreeg de woning aan de Bisschop Zwijsenstraat 47 toegewezen, eigendom van David Gersons en het laatst bewoond geweest door zijn weduwe D. Gersons-Hartog.¹²¹

Hoe deze toewijzing tot stand kwam vermeldt de bron niet. Wel is er in een ander dossier een brief aangetroffen van de *Beauftragte* aan de gemeente Tilburg: ‘Der Gemeinde ist auf Grund des Gesuches (verzoek, MB) die in Tilburg, Burgermstr. Zwijsenstr. 41 [sic], befindliche jüdische Wohnung freigegeben worden.’ Op de brief staat een correctie van het huisnummer: het ging om 47.¹²² Kennelijk was er een verzoek ingediend, maar dit is niet in het dossier aanwezig. We kunnen aannemen dat dat verzoek van de gemeente kwam, wellicht vanwege ruimtegebrek. De toewijzing van de *Beauftragte* maakte de gemeente Tilburg huurder van het huis aan de Bisschop Zwijsenstraat.

3.10 Inboedels

Bij het gedwongen vertrek van de joden naar de kampen moesten hun woningen ‘volgens voorschrift worden afgesloten en verzegeld’ en gas, water en elektriciteit afgesloten, schreef de gewestelijk politiepresident op 19 april 1943. Tot het moment waarop de inboedel zou worden weggehaald, moest er toezicht worden gehouden om diefstal tegen te gaan. De plaatselijke politie diende de huissleutels te bewaren en deze beschikbaar houden.¹²³

In mei 1943 kwam het bericht dat aan de inboedels ‘thans een bestemming gegeven zal worden’.¹²⁴ De politie in Tilburg moest informatie over de opslag van meubels verstrekken.¹²⁵ Het resultaat was de hierboven al genoemde lijst van 13 mei 1943. Er waren verschillende depots in

¹¹⁸ ‘Lijst van Inventaris van Jodenwoningen’ (13 mei 1943), RAT, toeg. 29, aanv. 2000, Map 5 (Woningen joden).

¹¹⁹ König aan hoofdcomm. van Politie (ongedateerd), ibidem.

¹²⁰ Brief Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg aan König en als bijlage Bescheinigung voor het politiebureau in Tilburg (beide 3 november 1942), ibidem.

¹²¹ Nummer 34 op de lijst van 69 woningen (adressen) (ongedateerd), RAT, toeg. 29, inv.nr. 1286, p. 86-97.

¹²² Beauftragte aan burgemeester (19 mei 1943), RAT, toeg. 484, inv.nr. 919, scanpag. 39.

¹²³ Gewestelijk Politiepresident Eindhoven betreffende verblijfsverbod voor Joden in de Provincies (19 april 1943), RAT, toeg. 29, aanv. 2000, map 1 ‘Circulaires’.

¹²⁴ Commiss. der Provincie aan burgemeesters (10 mei 1943), RAT, toeg. 484, inv.nr. 3124.

¹²⁵ Burgemeester Tilburg aan commissaris van politie (11 mei 1943), RAT, toeg. 29, aanv. 2000, Map 5 (Woningen joden).

de stad, zoals de lederfabriek De Hinde aan de Bisschop Zwijsenstraat, een pand aan de Hoogstraat en aan de Jan Aartestraat, een magazijn aan de Karrestraat achter pand 5 en aan de Willem II-straat. In correspondentie uit november 1943 is sprake van het 'NSV Lager für Judenmöbel Tilburg, Erasfabriek Lange Nieuwstraat'. Maar vaak was de inboedel in een kamer in de betreffende woning of op zolder gezet.¹²⁶

Soms kwam de *Sicherheitspolizei* meubels weghalen.¹²⁷ Ook zijn er goederen aan de Joodse Raad in Tilburg overgedragen. Begin maart 1943 werden, met toestemming van de *Sicherheitspolizei* te 's-Hertogenbosch, uit zes woningen van joden kleren, levensmiddelen, wasgoed en keukengerei weggehaald en ter beschikking gesteld van de Joodse Raad in Tilburg. Die moest deze goederen naar de kampen in Westerbork en Vught sturen. In april 1943 gebeurde dat nog eens op twaalf adressen.¹²⁸

Voor het overige werden de inboedels eigendom van het Duitse Rijk. *Reichsleiter* Alfred Rosenberg had bedacht om in beslag genomen meubels naar Duitsland te brengen. De uitvoering van deze meubelactie lag in handen van zijn *Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg* (ERR), die per 1 maart 1942 de verantwoordelijkheid kreeg voor het systematisch leeghalen van joodse huizen. In de praktijk werden niet alleen meubels, maar complete inboedels geroofd. Er kwam een speciale dienst om deze inventarissen te bemachtigen zodra de joodse gezinnen werden gedeporteerd, de zogenaamde *Hausraterfassungstelle*.¹²⁹

De Tilburgse bron noemt deze ERR enkele keren. Zo valt te lezen dat winkelgoederen van Blumenfeld aan de Atjehstraat 28 en boeken uit het pand Koningstraat 42 (op 19 of 20 juli 1943) door personeel van de ERR met het meubilair waren weggehaald. In augustus 1943 nam het personeel van de ERR het meubilair mee uit het pand Koestraat 174. Op 11 januari 1944 werden de meubels van de joodse Erich Hopp overgebracht van Daendelstraat 63 naar de fabriek van H. Eras en zn aan de Goirkestraat 27 te Tilburg. De meubels werden overgedragen aan de heer K. Lohmann van de NSDAP, die de meubels in bewaring had voor de *Einsatzstab*.¹³⁰

In sommige panden was een bedrijfsinventaris aanwezig, zoals die van slager David Gersons in zijn pand aan de Bisschop Zwijsenstraat 47. Hij had zijn bedrijf moeten staken omdat hij vanaf 1 mei 1942 geen vlees meer toegewezen kreeg. Op 22 juni 1942 moest hij zich melden bij de *Sicherheitspolizei* en op 3 juli werd hij ingeschreven als gevangene in kamp Haaren. Begin september 1942 bevond hij zich in het concentratiekamp Amersfoort. Vervolgens kwam hij in het concentratiekamp Mauthausen terecht, waar hij op 11 oktober 1942 omkwam.¹³¹ Zijn vrouw Kaatje Hartog en hun beide kinderen doken onder.¹³²

Op 17 november 1942 werden door slager Brands enkele voorwerpen uit de slagerij meegenomen. Dit gebeurde onder toezicht van politiefunctionarissen en met toestemming van de firma Inverma uit Schiebroek te Rotterdam. Het ging om zaken als een snijplank, gehaktschaal, vleesmanden, slagermessen, een aanzetstaal en dergelijke. Ook een marmeren plaat van 2,5m lengte staat in de opsomming.¹³³ Vermoedelijk gaat het hier om de opheffing van Gersons' bedrijf

¹²⁶ 'Lijst van Inventaris van Jodenwoningen' (13 mei 1943), ibidem; over de adressen Heuvelstraat 104, Heuvelstraat 106 en Oranjestraat 5: Beauftragte aan burgemeester Tilburg (12 november 1943), RAT, toeg. 484, inv.nr. 2872, scanpag. 31, 34 en 61.

¹²⁷ 'Lijst van Inventaris van Jodenwoningen' (13 mei 1943), RAT, toeg. 29, aanv. 2000, map 5 (Woningen Joden).

¹²⁸ RAT, toeg. 29, inv.nr. 1286, p. 66-67 en 74.

¹²⁹ Aalders, *Roof* (1999), pag. 229-230; Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd* (2012), p. 511.

¹³⁰ RAT, toeg. 29, inv.nr. 1286, p. 90, 97 en 109.

¹³¹ https://wikimiddenbrabant.nl/Gersons,_David, geraadpleegd 31 mei 2023.

¹³² https://wikimiddenbrabant.nl/Gersons-Hartog,_Kaatje, geraadpleegd 9 november 2023.

¹³³ Notitie met datum 17 november 1942, RAT, toeg. 29, inv.nr. 1286, p. 41.

en om een *Treuhandgesellschaft* (beheerder), die deze liquidatie uitvoerde.¹³⁴ Op 12 januari 1943 kwam de zoon van slager Brands uit Gersons' pand een toonbank met marmeren blad en glasopstand uit de winkel weghalen, ook in dit geval met toestemming uit Rotterdam-Schiebroek en door tussenkomst van *Zentralauftragstelle für die besetzten Niederländischen Gebiete*. De toonbank was bestemd voor een slager aan de Alleenhouderstraat.¹³⁵ Dit alles werd nauwgezet geadministreerd door de gemeentepolitie in een rapportenboek, dat eveneens vermeldingen bevat van arrestaties van joden.

3.11 'De joden zelf'

Voor het transport en de opslag van meubels van joden konden gemeenten hun kosten declareren. Dat was de uitkomst van een kwestie die speelde in 1943 en leidde tot een correspondentie met als partijen gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en de *Generalkommissar für Verwaltung und Justiz*. Hij was een van de commissarissen-generaal die rijkscommissaris Seyss-Inquart had aangesteld.

Bij enkele gemeenten leefden vragen over de rekeningen van joodse verbruikers van gas, water en elektriciteit. De Centrale Boekhouding voor de gemeentebedrijven had zich over de kwestie tot de firma Lippmann, Rosenthal en Co (Liro) gewend. Liro had geantwoord hier niet op in te kunnen gaan, op grond van aanwijzingen van de Duitse autoriteiten.¹³⁶ Zoals eerder vermeld was de Liro een roofofbank in Amsterdam, waar joden gedwongen hun geld en effecten hadden moeten deponeren.

Kennelijk leefde de opvatting dat de gemeenten deze kosten zelf moesten dragen, maar die werd niet algemeen onderschreven. In een uitgebreide briefwisseling tussen de genoemde instanties en autoriteiten kwamen behalve de rekeningen van nutsbedrijven nog andere kosten ter sprake. Wellicht kwamen die (ook) voor vergoeding in aanmerking? Ze hingen samen met de werkzaamheden van gemeenten in verband met de deportatie van joodse inwoners en de zorg voor hun inboedels.

De *Generalkommissar für Verwaltung und Justiz* bepleitte een honorering van dergelijke claims. Een afwijzing achtte hij om juridische, economische en vooral om politieke redenen niet te verdedigen. Bij de overname van het joodse vermogen hoorde eveneens een overname van de schulden. *Forderungen gegen Juden* (vorderingen op joden) moesten bij de Liro worden aangemeld. Het ging om kleine bedragen in verhouding tot het bij deze bank beheerde *Judenvermögen*. Voor gemeenten daarentegen waren die bedragen wel van belang, vooral wanneer zij noodlijdend waren. Politiek gezien zou het weigeren van een vergoeding ongetwijfeld een zeer ongunstig effect hebben. Waarschijnlijk zou ook het vertrouwen van de pro-Duitse burgemeesters in de bezettingsmacht door een dergelijk optreden wezenlijk worden aangetast, aldus de *Generalkommissar*.¹³⁷

Voor een overzicht van de totale (landelijke) kosten benaderde secretaris-generaal Frederiks van BiZa de gemeenten met een brief van 22 oktober 1943 'betreffende onkosten van gemeenten terzake van het op transport stellen van Joden'. Hij vroeg om een opgave van kosten, uit te splitsen naar:

¹³⁴ Dit blijkt uit een foto met bijschrift in 'De joodse gemeenschap in Bergh' in *Old Ni-js, Lijfblad van de Heemkundekring Bergh*, maart 2010, p. 36, met dank aan Ans Holman; Aalders, *Roof*, p.136.

¹³⁵ Notitie met datum 12 januari 1943, RAT, toeg. 29, inv.nr. 1286, p. 58.

¹³⁶ Frederiks aan Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft (20/21 mei 1943), NIOD, toeg. 20 (*Generalkommissar Verwaltung und Justiz*), inv.nr. 1257.

¹³⁷ Generalkommissar für Verwaltung und Justiz aan Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft (7 juli 1943), ibidem.

- a. de zuivere transportkosten van afgevoerde joden;
- b. de kosten van bewaring, opslag en bewaking van door joden achtergelaten inventarissen;
- c. de kosten van ontruiming van door joden bij hun afvoering achtergelaten woningen.¹³⁸

Deze circulaire zal ook in Tilburg zijn binnengekomen, gezien het feit dat een reactie daarop is aangetroffen. Die bestaat uit een intern schrijven van de majoor van de politie aan de burgemeester, met verwijzing naar de genoemde circulaire van BiZa. De politie was immers ingeschakeld bij het opslaan van de meubels.

In de brief is sprake van 'bijgaande staten' (lijsten) met kosten van de vervoerders Broeckx en Van Casteren. Enkele bedragen waren betaald 'door de personen die de meubels onmiddellijk moesten opruimen', met de bepaling dat zij hun geld zouden terugkrijgen wanneer het door de overheid werd betaald. Aldus de begeleidende brief, maar de genoemde staten ontbreken in het dossier.

In deze brief staat verder dat de gemeentepolitie had gevraagd om de meubels te kunnen opslaan en dat de joden 'allen vertrokken waren'. Zodoende werden geen betalingen 'vanwege den Joodschen Raad' meer gedaan. De politiechef vroeg de burgemeester 'wel te willen bevorderen, dat bedoelde onkosten aan de expediteurs Broeckx en van Casteren te Tilburg worden betaald, waarna zij op hun beurt de betaalde onkosten aan de verschillende in de lijsten genoemde personen kunnen terug betalen'.

Aan van Casteren moest nog worden betaald f 165,50

Aan Broeckx moest nog worden betaald (...) totaal f 455,52

'De posten, die door den Joodschen Raad, door den Einsatzstab Rosenberg en door de Joden zelf zijn betaald, zijn op de betreffende lijst [niet aanwezig, MB] doorgehaald.'¹³⁹

De afwikkeling van deze (terug)betaling van onkosten is niet in dit dossier te vinden. De bijlagen in deze brief ontbreken zoals gezegd en evenmin is een bericht gevonden van de Tilburgse burgemeester aan Frederiks. Maar Tilburg heeft zich kennelijk wel tot BiZa gewend, want het komt voor op een lijst van 207 gemeenten die declaraties hadden ingezonden.

De gemeenten declareerden samen voor de genoemde posten a, b en c in totaal f 181.750,75. Tilburg gaf onder deze drie posten geen bedragen op, maar staat wel op de lijst. Behalve die drie kostenposten bevat de lijst nog een extra kolom met als kop 'Onkosten na 1 Oct. 1943'. In die kolom staat bij Tilburg wel een bedrag genoteerd, namelijk 'f 400,- p. maand'. Een andere post dus, die niet werd meegeteld bij de optelsom met als totaal f 181.750,75.¹⁴⁰ In een brief aan de Lirobank geeft de rijkscommissaris opdracht het laatstgenoemde bedrag te betalen 'aus dem Sammelkonto'. De kosten uit de kolom 'na 1 oktober 1943' (waaronder dus de f 400 gedeclareerd door Tilburg) worden in deze brief niet genoemd. Of deze (extra) kosten al dan niet aan de gemeente Tilburg zijn uitbetaald en zo ja wanneer, blijkt niet uit deze bron.¹⁴¹ In gemeentelijke financiële (jaar)stukken over 1943 en 1944 is hierover evenmin iets gevonden.¹⁴²

Ook nu weer blijven dus vragen open. Wel duidelijk is de teneur dat 'de joden zelf' moesten betalen voor de maatregelen die hen troffen. Uit het slot van deze brief van de politie valt op te maken dat voor de kosten eerder al was aangeklopt bij de Joodse Raad en 'bij de joden zelf'. De lijst van de 207 gemeenten is daar een voortzetting. In die systematiek is kennelijk ook de gemeente Tilburg meegegaan.

¹³⁸ Frederiks aan burgemeesters (22 oktober 1943), *ibidem*.

¹³⁹ Majoor van politie aan burgemeester (9 nov. 1943), RAT, toeg. 29, inv.nr. 398 no. 345.

¹⁴⁰ Lijst van 207 gemeenten, NIOD, toeg. 20, inv.nr. 1257.

¹⁴¹ Reichskommissar aan Lippmann, Rosenthal en Co (7 maart 1944), *ibidem*.

¹⁴² Begrotingen, jaarrekeningen, grootboeken van inkomsten e.d., 1943 en 1944, RAT, toeg. 484, inv.nrs. 978, 980, 981, 983, 985, 986, 987, 989, 990, 988 en 992.

4. Naoorlogse jaren

4.1 Weer vrij

In de namiddag van vrijdag 27 oktober 1944 trokken de geallieerde legers Tilburg binnen en maakten een einde aan de Duitse bezetting. Tilburg was bevrijd. Door beschietingen en granaatvuur werden enkele tientallen personen gedood en vele anderen gewond. De materiële schade was eveneens aanzienlijk. De oorlogshandelingen maakten ongeveer 250 woningen onbewoonbaar. Vele bewoners van deze panden hadden daarbij alles verloren.¹⁴³

Het woningtekort in de stad was al enkele jaren zeer groot.¹⁴⁴ Ten tijde van de bevrijding was er nog steeds een grote behoefte aan huisvesting, onder andere door de aanwezigheid van militairen en evacués.¹⁴⁵ Het bevrijde Tilburg was een van de steden waar soldaten van het front hun 48-uurs verlof doorbrachten. Ook de geallieerden hadden onderdak nodig en dat leidde nogmaals tot vordering van gebouwen.¹⁴⁶

In het voorjaar van 1944 waren er evacués gekomen van de Zeeuwse eilanden, die op last van de bezetter moesten worden ontruimd met het oog op de kustverdediging. Half september 1944 kwamen grote aantallen vluchtelingen uit de omgeving van Tilburg en dat gebeurde in de eerste weken na de bevrijding nogmaals. Begin november 1944 kreeg het gemeentebestuur opdracht van het *Civil Affairs Detachment* om nog eens 10.000 evacués te huisvesten, voornamelijk uit de Betuwe. In Tilburg werden ontvangstcentra ingericht, onder meer in de AaBe-fabriek en Van Arendonks Schoenfabriek. Aan het einde van 1944 verbleven er in de stad ongeveer 8.800 evacués.¹⁴⁷

In de bevrijde stad konden ook joodse onderduikers weer tevoorschijn komen en 14 gezinnen doken uit hun schuilplaats op.¹⁴⁸ Na een oproep in het bevrijdingsnummer van het Nieuwsblad van het Zuiden bleken in Tilburg ongeveer 175 joden de onderduik goed doorstaan te hebben.¹⁴⁹ De website *wikimiddenbrabant.nl* noemt een aantal van 164 onderduikers, van wie er 124 overleefden.¹⁵⁰

Het ligt voor de hand dat joden die uit de onderduik tevoorschijn kwamen weer naar hun oude adres wilden, naar waar zij eerder hadden gewoond. Maar de kans was klein dat zij daar (meteen) terechtkonden. Zoals hierboven vermeld waren de leegstaande huizen van joden aan anderen verhuurd. Wel waren er woningen vrijgekomen omdat vele Rijksduitse en NSB-ers waren gevlucht voor de naderende geallieerden. Dit bood mogelijkheden voor wie onderdak zocht. In Tilburg werd aan 132 gezinnen een NSB-woning toegewezen, onder wie eveneens de genoemde 14 joodse gezinnen.¹⁵¹ Zij werden in dat opzicht hetzelfde behandeld als andere slachtoffers. 'De joden, die uit hun schuilplaatsen te voorschijn kwamen werden, wat de beschikbaarstelling van woongelegenheden betreft, gelijk gesteld met oorlogsgeweldslachtoffers', aldus een vermelding in het gemeenteverslag over 1944.¹⁵²

Hier wordt dus expliciet aangegeven dat er bij de hulpverlening geen verschil gemaakt werd tussen 'categorieën' slachtoffers. Gebeurde dit om aan te geven dat het officiële beleid van

¹⁴³ *Noden bij en na de bevrijding*, pag. 5.

¹⁴⁴ Verslag van de gemeente Tilburg over 1943, scanpag. 67, RAT, toeg. 484, inv.nr. 6.

¹⁴⁵ Verslag van de gemeente Tilburg 1944, pag. 23, RAT, toeg. 484, inv.nr. 7, scanpag. 24.

¹⁴⁶ *Noden bij en na de bevrijding*, p. 21.

¹⁴⁷ Ibidem, p. 11-12, 14, 15.

¹⁴⁸ Ibidem, p. 11.

¹⁴⁹ 'Beknopte historie der N.I.G. Tilburg, p. 4-5, RAT, toeg. 565, inv.nr. 23, map 1.

¹⁵⁰ https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Omgebrachte_Joodse_Tilburgers, geraadpleegd 25 sept. 2023.

¹⁵¹ *Noden bij en na de bevrijding*, p. 11.

¹⁵² Verslag van de gemeente Tilburg 1944, pag. 23, RAT, toeg. 484, inv.nr. 7, scanpag. 24.

de Nederlandse overheid was gevolgd? De regering in ballingschap (Londen) had besloten bij hulpverlening geen onderscheid te maken tussen joodse en niet-joodse oorlogsslachtoffers. De meerderheid in het kabinet-Gerbrandy had het in het licht van de nazistische rassenleer ongepast gevonden 'dat men te veel de joden als een afzonderlijke groep zou gaan bekijken'.¹⁵³

De woningnood was aan het einde van de bezetting dus groot en zou in de daaropvolgende jaren alleen maar toenemen. Met enige regelmaat kwamen bij het college van BenW verzoeken binnen om woonruimte. Dat van de joodse I.M. Hartog werd in november 1944 behandeld. Hij verbleef op het adres Koningstraat 12 en vroeg het college om de bewoner van zijn pand aan de Koningstraat 42 een andere woning toe te wijzen. BenW besloten zijn verzoek 'door [te] zenden aan den ambtenaar, belast met evacuatiwerkzaamheden met verzoek B. en W. ter zake wel te willen inlichten en te adviseren'.¹⁵⁴ Dit verwijst naar het Evacuatiebureau, dat dergelijke zaken afhandelde en dat met regelmaat in de collegenotulen wordt genoemd. Daarom is in verschillende dossiers (inventarisnummers) van het archief van dit bureau gezocht naar informatie over deze en vergelijkbare casussen. Helaas bleef dit vrijwel zonder resultaat. Welk gevolg aan het verzoek van Hartog werd gegeven, is dan ook onduidelijk.

Een brief die wel in het archief van de Evacuatiendienst is aangetroffen gaat over Tuinstraat 85, eigendom van de joodse S.M. Moerel. Diens zoon Max richtte zich in maart 1945 tot wethouder Janssens met het verzoek om het aantal bewoners in het huis te verminderen. In het pand Tuinstraat 85 woonden op dat moment 28 personen, onder wie 26 evacués. De laatste 4 waren er op die dag aangekomen. 'Daar het pand sinds onze bevrijding reeds zéér veel te lijden heeft gehad en door het noodzakelijk slordig bewonen van een zoo groot aantal bewoners nog meer wordt verwaarloosd, verzoek ik U nogmaals beleefd het aantal bewoners te willen verminderen'.¹⁵⁵ De gemeentelijke reactie hierop is echter evenmin overgeleverd.

In de zomer van 1945 bespraken BenW een verzoek van A. de Pont om hem het pand aan de Jan van Beverwijkstraat 33 toe te wijzen. Het college was evenwel van mening dat het pand behoorde te worden toegewezen aan mevrouw Elzas, 'die in deze als laatste huurder van dit pand, de oudste rechten heeft'.¹⁵⁶ Het huis aan de Jan van Beverwijkstraat was tijdens de bezetting gevorderd en Julie Elzas-Gomperts was toen verhuisd naar J.P. Coenstraat 13. Later dook zij onder met haar zoon Ernst. Haar dochter Paula vluchtte naar Frankrijk. Alle drie overleefden zij de oorlog.¹⁵⁷ Hoe het dit gezin vervolgens verging qua huisvesting is onbekend. De verdere behandeling van deze casus is niet in de BenW-verslagen vermeld. Wel zien we dat het college van BenW heeft stilgestaan bij de 'oudste rechten' van huurster Elzas-Gomperts.

4.2 Bisschop Zwijsenstraat 47

Ten tijde van de bevrijding was de gemeente Tilburg gebruiker van het pand aan de Bisschop Zwijsenstraat 47, eigendom van David Gersons. Zoals we eerder zagen, was de gemeente hier geen eigenaar geworden van een pand uit joods bezit, maar huurder. Omdat deze casus interessant is in het kader van naoorlogse bejegening is deze eveneens in dit hoofdstuk opgenomen.

In augustus 1943, enkele maanden na de ingebruikname door de gemeente, had het ANBO uit Den Bosch zich bij het gemeentebestuur gemeld met het verzoek om per 1 juni 1943

¹⁵³ Bossenbroek, *De Meelstreep* (2001), p. 195-196.

¹⁵⁴ Ag.&besluiten BenW 30 november 1944, volgnr. 22, RAT, toeg. 484, inv.nr 1950, scanpag. 737.

¹⁵⁵ MB Moerel aan wethouders Janssens (26 maart 1945), RAT, toeg. 63, inv.nr. 41.

¹⁵⁶ Ag.&besluiten BenW 26 juli 1945, volgnr. 42, RAT, toeg. 484, inv.nr. 1952, scanpag. 92.

¹⁵⁷ <https://www.geheugenvantilburg.nl/page/14339/joodse-kinderen-uit-de-ziekenhuisbuurt>, geraadpleegd 13 oktober 2023.

huur te betalen. Ook dit is weer een voorbeeld van huurbetaling aan beheerder ANBO voor joods bezit dat niet was verkocht.¹⁵⁸ De huurprijs was f 728 per jaar.¹⁵⁹ Tot en met augustus 1944 werd de huur aan het ANBO afgedragen.¹⁶⁰ Vanaf september 1944 moest de gemeente dus nog betalen. Over de toen gevraagde huurprijs van f 55 per maand ontstond discussie.

Die prijs was tot stand gekomen na raadpleging van het Prijzenbureau.¹⁶¹ Dit was in 1941 ingesteld en hield zich bezig met de prijszetting van onroerend goed. De 60 bureaus in het land gingen in december 1941 van start met de controle op de huurprijzen.¹⁶² Na de bevrijding werden de werkzaamheden voortgezet. Het Tilburgse Prijzenbureau stelde de huur van het pand aan de Bisschop Zwijsenstraat 'mede in verband met het meer intensief gebruik', in februari 1945 dus op f 55 per maand.¹⁶³ In mei 1945 vroeg de zaakwaarnemer van David Gersons, de Tilburgse makelaar J. van der Meeren, aandacht voor schade in het pand en verzocht de gemeente om deze te vergoeden. Een aannemer en schilder hadden de kosten van herstel geraamd op in totaal f 1535 en zouden beginnen met de allernoodzakelijkste werkzaamheden.¹⁶⁴

De gemeente reageerde afhoudend. Het Prijzenbureau hanteerde de huurprijs van f 55 per maand juist in verband met het meer intensief gebruik. Daarom zag de gemeente geen enkele reden 'om in de kosten van de te verrichten herstellingen bij te dragen.'¹⁶⁵ Van der Meeren vroeg aan BenW of onder 'intensief gebruik' ook verstaan moest worden 'grote beschadigen [sic], verdwijnen van kast-keuken en aanrechtbanken? Slaan van gaten in muren, stuk slaan van marmeren schoorsteenblad of vensterbank? Het laten onderloopen van kelder? Zwart en vet stoken van keuken en bijgebouw? Breken van glasruiten? Kortom het achterlaten van het huis in een ontredde toestand?' Van der Meeren informeerde wat de huurprijs zou zijn zónder met het intensieve gebruik rekening te houden. Was het verschil groot genoeg om de herstellkosten te dekken?¹⁶⁶

Bij 'normaal gebruik' zou de huurwaarde f 50 per maand bedragen, antwoordde het Prijzenbureau. Benutting als kantoor betekende een dagelijks en daardoor meer intensief gebruik en dus meer slijtage dan normale bewoning. Dat rechtvaardigde een verhoging van de huur met tien procent naar f 55. Maar de zaken die van der Meeren had genoemd, zoals het verdwijnen van kasten en aanrechtbanken en de beschadigingen waren 'moeilijk aan een meer intensief gebruik toe te schrijven', aldus het hoofd Prijzenbureau. 'Hier is het gebruik wel te intensief en niet meer in een huurwaarde tot uiting te brengen'.¹⁶⁷

Hierop besloten BenW om Bouw- en Woningtoezicht (toch) onderzoek te laten doen naar de schade en de kosten van herstel.¹⁶⁸ Dit resulteerde in een rapportage met als teneur dat het wel meeviel. De woning werd op dat moment bewoond door E. Rothschild, die had aangegeven dat het pand enorm vuil was toen hij het betrok. Hij had huis en tuin laten schoonmaken en daarvoor f 112,30 betaald. Beheerder Van der Meeren had de winkel, voor- en achterkamer en

¹⁵⁸ Na de bevrijding werden de huren teruggevorderd van de NGV, Directie NBI aan notaris Heufke (9 september 1946), NA, toeg. 2.09.16.05, inv.nr. 80211 (beheersdossier D. Gersons).

¹⁵⁹ ANBO Den Bosch aan gemeentebestuur (24 sept. 1943), RAT, toeg. 484 inv.nr. 919, scanpag. 40.

¹⁶⁰ Not. Heufke aan burgemeester (14 maart 1945), ibidem, scanpag. 71. Op de achterkant van deze brief staat met de hand aangetekend 'Algemeen Ned. Beheer van Onroerende Goederen, betaald t/m Aug. 1944 f 728,- per jaar'.

¹⁶¹ BenW aan directeur Bouw- en Woningtoezicht (16 febr. 1945), ibidem, scanpag. 44.

¹⁶² Nationaal Archief, Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Directoraat-Generaal voor de Prijzen en voorgangers, (1939) 1940-1956 (versie 05-10-2021) p. 13.

¹⁶³ Hoofd Prijzenbureau aan BenW (26 febr. 1945), RAT, toeg. 484 inv.nr. 919, scanpag. 45.

¹⁶⁴ V.d. Meeren aan BenW (24 mei 1945), ibidem, scanpag. 77.

¹⁶⁵ Opmerking/besluit? nr. 48 3022 (4 juni 1945), ibidem, scanpag. 79.

¹⁶⁶ V.d. Meeren aan BenW (7 juni 1945), ibidem, scanpag. 82-83.

¹⁶⁷ Hoofd Prijzenbureau aan BenW (18 juni 1945), ibidem, scanpag. 87-88.

¹⁶⁸ Opmerking/besluit? nr. 21 3819 (21 juni 1945), ibidem,, scanpag. 89.

werkplaats laten verven en opknappen. In de voorkamer was een schoorsteen gerepareerd en circa 5 m nieuwe plinten aangebracht en bijgeverfd, terwijl een marmeren vensterbank in reparatie was. Een aantal gebroken ruiten was nog niet hersteld. Volgens bewoner Rothschild moest hij daarvoor zorgen en dus niet het bureau Van der Meeren. Ook waren de buitendeur en een raam in de keuken gerepareerd. Aldus de brief van Bouw- en Woningtoezicht.¹⁶⁹

Bij deze instantie bestond echter sterk de indruk, 'dat deze reparaties niet hun oorzaak vonden in vernieling of dergelijke, doch dat deze wegens veronachtzaming en ouderdom dringend voorziening vereisten.' Met andere woorden, als oorzaak van de schade werd kennelijk achterstallig onderhoud gezien. Verder was volgens Bouw- en Woningtoezicht niet na te gaan waardoor de ruiten gebroken waren. Daarom zag de directeur geen aanleiding voor schadevergoeding wegens vernieling of 'al te intensief gebruik'. Door E. Rothschild was geen tegemoetkoming gevraagd voor de door hem gemaakte kosten. Maar mocht dat alsnog gebeuren, 'dan ware te overwegen hierin geheel of gedeeltelijk tegemoet te komen, na overleg met het hoofd van de dienst, die in dit pand was gevestigd'.¹⁷⁰ BenW volgden dit advies en schreven aan Van der Meeren geen reden te zien voor een bijdrage in het opknappen van de woning.¹⁷¹

We zagen in een eerder hoofdstuk dat uit het pand Bisschop Zwijzenstraat 47 in 1943 verscheidene voorwerpen waren weggehaald voor andere slagers. Dit was bijgehouden door de gemeentepolitie. Zou dit deels de ontstane schade kunnen verklaren, zoals het 'verdwijnen van kast-keuken en aanrechtbanken'? Maar hoe waren de overige beschadigingen tot stand gekomen, die Van der Meeren noemde? Hoe waren deze te rijmen met het gebruik door de gemeente? Dit blijft onduidelijk.

De nieuwe bewoner van het pand zal de joodse slager Erich Rothschild zijn geweest, die in 1935 naar Tilburg was gekomen.¹⁷² Hij had blijkbaar zelf voor schoonmaak en reparaties gezorgd en betaald en vroeg geen tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Het gemeentebestuur dat tegenover Van der Meeren terughoudend was, bood wel een (mogelijke) opening richting Rothschild, mocht deze toch om een vergoeding vragen. Of hij dit alsnog heeft gedaan, is onbekend.

4.3 Naheffingen?

Heeft de gemeente Tilburg na afloop van de Duitse bezetting naheffingen (over de oorlogsperiode) voor erfpacht en/of straatbelasting opgelegd aan joodse eigenaren van onroerend goed dan wel hun erfgenamen? Dit bleek in de gemeentelijke archieven moeilijk na te gaan. Documenten over het opleggen en innen van de onderhoudsbelasting of rioolbelasting zijn niet meer voorhanden. Dat geldt eveneens voor de erfpachtcanon. Daarom zijn andere bronnen bekeken, namelijk de notulen van de vergaderingen van BenW en de gemeenteraad over de jaren 1944 (vanaf de bevrijding), 1945, 1946 en 1947. Deze notulen beslaan honderden pagina's. De bijlagen bij deze verslagen zijn helaas niet meer voorhanden. Ook is in beheersdossiers gezocht naar vermeldingen van onderhouds- of rioolbelasting en erfpacht.

Maar we beginnen met een mededeling van 6 maart 1944, aangetroffen in de agenda's met besluiten van BenW. Toen werden twee voorstellen geagendeerd om de aanslagen in de onderhouds- c.q. rioolbelasting over 1944 van de volgende personen te vernietigen respectievelijk te verminderen met de aangegeven bedragen.

¹⁶⁹ Dir. Bouw- en Woningtoezicht aan BenW (6 juli 1945), ibidem, scanpag. 92.

¹⁷⁰ Dir. Bouw- en Woningtoezicht aan BenW (6 juli 1945), ibidem, scanpag. 92.

¹⁷¹ BenW aan Van der Meeren (10 juli 1945), RAT, ibidem, scanpag. 95.

¹⁷² Bevolkingsregister Tilburg, *wiewaswie.nl*, geraadpleegd 15 september 2023.

Het ging om zes joodse eigenaren van onroerend goed in Tilburg en om de volgende bedragen (in guldens):

	<u>Onderhoudsbelasting:</u>	<u>Rioolbelasting</u>
H. Gersons	18,90	10
R.E. Groenewoud	5,94	12
Wed. I. Adelberg	3,14	5
B. Gersons	310,63	502
L. Gersons	28,35	15
Wed. J. Gelder	65,78	40

Er werd conform deze beide voorstellen besloten.¹⁷³ Motivatie en achtergrond bij de besluiten ontbreken. Had de vermindering of vernietiging van de belastingaanslagen te maken met het gedwongen vertrek van de joodse belastingplichtigen? Kunnen we deze vermindering en kwijtschelding van de belastingaanslagen voor deze personen zien als een vorm coulance in verband met hun afwezigheid? Deze verklaring ligt misschien voor de hand, gezien onze huidige kennis. Maar in de bron vinden we geen gegevens die deze interpretatie bevestigen of ontkrachten.

Wat wij weten is dat deze huisbezitters begin maart 1944 niet meer in hun woonplaats verbleven en dat drie van de zes zelfs niet meer in leven waren. Rosa Groenewoud was op 24 juli 1942 vanuit Amsterdam via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Zij werd daar op 20 augustus 1942 omgebracht.¹⁷⁴ Amalia van Adelberg-Hartog moest zich begin april 1943 melden in Vught, maar stapte samen met haar zus Sebilla op 4 april in haar huis in Tilburg uit het leven.¹⁷⁵ Adelheide Gelder-Caan uit Den Haag werd op 20 maart 1943 vermoord in Sobibor.¹⁷⁶ Henri Gersons was net als zijn broer Bernard en zijn neef Louis vanwege zijn functie bij de Joodse Raad in Tilburg aanvankelijk vrijgesteld van deportatie. Eind september 1943 werd de Joodse Raad echter opgeheven en werden Henri en Bernard gearresteerd in Tilburg, Louis in Amsterdam. Louis Gersons werd op 22 december 1944 vermoord in Bergen-Belsen, Henri Gersons werd op 15 januari 1945 eveneens in Bergen-Belsen vermoord. Bernard Gersons stierf op 13 april 1945 tijdens de overbrenging van Bergen-Belsen naar Theresienstadt.¹⁷⁷

Het onderwerp onderhouds- en rioolbelasting kwam ook in de maanden na de bevrijding, dus vanaf november 1944, in de vergaderingen van BenW regelmatig aan de orde. Het college kreeg verzoeken om de belastingen te restitueren of kwijt te schelden. De textielfabriek E. Eras Janssen bijvoorbeeld vroeg restitutie van de onderhoudsbelasting, omdat het bedrijf vanaf 1 november 1942 was stilgelegd. BenW besloten om over 1943 en 1944 een deel van de onderhoudsbelasting terug te betalen.¹⁷⁸ Een vergelijkbaar verzoek deed A. Franken & Zn voor de rioolbelasting, met de vraag of het mogelijk was om vermindering van rioolbelasting te verkrijgen voor de fabriek, aangezien die buiten gebruik was. BenW reageerden met de opmerking dat wegens het stilliggen van het bedrijf de firma al was ingedeeld in de eerste klasse van heffing,

¹⁷³ Ag.&besluiten BenW (6 maart 1944), volgnrs. 54 en 55, RAT, toeg. 484, inv.nr. 1950, scanpag. 193.

¹⁷⁴ <https://www.joodsmonument.nl/nl/page/30902/rosa-elisabeth-groenewoud>, geraadpleegd 16 oktober 2023.

¹⁷⁵ https://wikimiddenbrabant.nl/Adelberg-Hartog,_Amalia_van, geraadpleegd 29 januari 2024.

¹⁷⁶ <https://www.joodsmonument.nl/nl/page/141646/adelheide-gelder-caan>, geraadpleegd 29 januari 2024.

¹⁷⁷ https://wikimiddenbrabant.nl/Gersons,_Louis; https://wikimiddenbrabant.nl/Gersons,_Henri; https://wikimiddenbrabant.nl/Gersons,_Bernard, geraadpleegd 29 januari 2024.

¹⁷⁸ BenW 23 november 1944, volgnr. 90, RAT, toeg. 484, inv.nr. 1950, scanpag. 721.

waardoor de rioolbelasting was verminderd van f 425 tot f 280. Zolang het bedrijf aan het gemeenteriool was aangesloten kon geen verdere vermindering van belasting worden verleend.¹⁷⁹

Niet alleen bedrijven, ook particulieren verzochten BenW om vermindering of kwijtschelding van deze belastingen. Voor BenW vormden beschadiging of verwoesting van panden door oorlogsgeweld een reden voor kwijtschelding van de riool- en onderhoudsbelasting. Dit gold voor de periode waarin de panden niet konden worden gebruikt als gevolg van de beschadigingen. Op 8 februari 1945 besloot het college van BenW om hierover de nodige bepalingen in de belastingverordeningen op te nemen.¹⁸⁰

Bezwaren van joodse huizenbezitters tegen naheffingen van deze lokale belastingen zijn echter niet aangetroffen, evenmin verzoeken om restitutie of kwijtschelding verband houdend met de oorlogsomstandigheden. Dit is evenwel geen sluitend 'bewijs' dat dergelijke naheffingen niet hebben plaatsgehad. Die conclusie kunnen we dus niet trekken. We moeten volstaan met de constatering dat we het niet weten.

In sommige beheersdossiers van het Nederlands Beheersinstituut komt wel een vermelding van onderhoudsbelasting en rioolbelasting voor, bijvoorbeeld in de verslaglegging over het naoorlogse beheer. Onderdeel van dit beheer was de inning van huren en de betaling van lasten. Onderhoudsbelasting en rioolbelasting worden vermeld voor de belastingjaren van de naoorlogse beheerperiode, dus 1945, 1946, 1947 enzovoort.

In het beheersdossier van Gersons Textielhandel staat echter ook een vermelding over 1942. In het vermogensoverzicht staan als 'schulden' onder andere opgenomen: 'Straatbelasting 1942'.¹⁸¹ Wordt hier bedoeld op de onderhoudsbelasting van de gemeente Tilburg? Merkwaardig genoeg wordt hier de benaming 'straatbelasting' gebruikt, wat verder niet voorkomt in de Tilburgse bronnen. Is dit een aanwijzing van een naheffing, dus een na de bevrijding opgelegde aanslag over een jaar uit de bezettingsperiode? Of is dit een aanslag uit 1942 die nog niet betaald was? Dit blijft onduidelijk.

Het opleggen van naheffingen door de gemeente impliceert achterstalligheid. Alleen bij een betalingsachterstand was een naheffing aan de orde, maar we weten niet of dergelijke achterstanden in Tilburg voorkwamen. Voor joods huizenbezit dat tijdens de bezetting door de NGV werd verkocht, moesten de nieuwe eigenaren de (gemeentelijke) lasten betalen. Voor huizen die niet werden verkocht inde het ANBO de huur en betaalde de lasten, waaronder de gemeentelijke belastingen. Wanneer dit 'systeem' had gefunctioneerd, was er theoretisch geen sprake van achterstalligheid en dus geen reden voor naheffingen. Maar ook de ANBO-administratie is niet meer voorhanden.

4.4 Rechtsherstel

Direct na de bevrijding begon een grote operatie van rechtsherstel. Doel was het herstel van rechten die door de Duitse bezetter waren geschonden, waaronder het eigendomsrecht van joden inzake vastgoed. Voorbereidingen waren al getroffen door de regering in Londen, terwijl Nederland nog grotendeels bezet was. In september 1944 kwamen twee wetsbesluiten tot stand, het Besluit bezettingsmaatregelen (E93) en het Besluit herstel rechtsverkeer (E 100). Na de bevrijding kwam er een Raad voor het Rechtsherstel met een aantal uitvoerende afdelingen. Een

¹⁷⁹ Ag.&besluiten BenW (14 december 1944), volgnr. 60, ibidem, scanpag. 788.

¹⁸⁰ Getypte notitie gedateerd 8 febr. 1945, RAT, toeg. 484, inv.nr. 1427, scanpag. 1.

¹⁸¹ 'Aan den Vertegenwoordiger van het Nederlandsche Beheersinstituut' (5 juli 1947), p.4, Overzicht vermogen Henri Gersons, NA, toeg. 2.09.16.05, inv.nr. 80213 (beheersdossier Gersons textielhandel).

ervan was het al eerder genoemde Nederlands Beheersinstituut (NBI), dat bewindvoerders en beheerders benoemde.¹⁸²

Met rechtsherstel wilde men de vooroorlogse situatie zoveel mogelijk repareren. Verordeningen zoals de hierboven genoemde 154/1941 over onroerend goed behoorden tot de maatregelen van de bezetter die daarom geacht werden nooit van kracht te zijn geweest. Alle verkopen van joods onroerend goed door de 'beheerders' uit de bezettingsjaren waren daarmee onwettig, tenzij de koper kon aantonen dat hij te goeder trouw was geweest (art. 25 sub c E100).¹⁸³ Daarmee werd bedoeld dat de koper onwetend was: hij wist niet, of kon niet weten dat het ging om een perceel uit joods bezit.

Rechtsherstel betekende dat de situatie voor de gedupeerde zoveel mogelijk werd teruggebracht in de toestand van vóór de anti-joodse maatregelen van de Duitse bezetter. Hij mocht er echter niet door worden verrijkt. Vaak betekende dit rechtsherstel teruggave van het geroofde of onder dwang verkochte onroerend goed. Soms kwam het evenwel neer op een schadevergoeding of een andere regeling. Dat gebeurde als de partijen daar zelf toe besloten, of als de rechter oordeelde dat de oorlogskoper te goeder trouw was geweest en door een herstel van de vooroorlogse situatie op onredelijke wijze benadeeld zou worden.

In principe moesten alle oorlogsaankopen teruggedraaid of bekrachtigd worden. Het doel was om zo veel mogelijk minnelijk te schikken. Partijen zouden daarbij met elkaar overleggen zonder tussenkomst van de rechter, met als resultaat een overeenkomst. Het beheer van het perceel werd vaak al voor de uiteindelijke schikking overgedragen. Er vond een verrekening plaats van baten, zoals huren, en (gemeentelijke) lasten. Vaak waren de kosten voor de opmaak van de rechtsherstelakte voor de oorlogskoper.¹⁸⁴

Een voorbeeld van een minnelijke schikking vinden we bij de casus Groenewoud. In een concept-akte in haar beheersdossier valt te lezen dat partijen in overleg waren getreden om A. Nooteboom volledig eigenaar te maken, 'teneinde een rechtsherstel-procedure te vermijden'. Het perceel dat hij in 1943 had gekocht uit het bezit van Rosa Groenewoud bleef dus zijn eigendom. De partijen spraken af dat zij geen vorderingen op elkaar hadden, behalve het bedrag van f 3000 dat Nooteboom zou betalen.¹⁸⁵ Dit bedrag ging naar de erfgename van Rosa Groenewoud, Alexandra van Lier uit Amsterdam.

In veel andere situaties werd wel tot ontbinding van de koop besloten. Dan staat het rechtsherstel in de kadastrale leggers aangetekend als 'verkoop nietig verklaard', 'nietigverklaring' of 'rechtsherstel'. De joodse eigenaar kreeg het perceel terug. Maar in veel gevallen was deze niet meer in leven. Dat gold bijvoorbeeld voor Adelheide Gelder-Caan, van wie tijdens de bezetting acht percelen waren verkocht. Deze werden in 1949, 1950, 1951 en 1952 weer op haar leggenummer bijgeschreven.¹⁸⁶ Zoals we al zagen was zij toen al lang overleden. Zij was op 20 maart 1943 in Sobibor vermoord. Na het terugdraaien van de verkoop kwamen de huizen in het bezit van haar zoon Jacob Moritz Gelder, die de oorlog had overleefd.¹⁸⁷

Zoals eerder beschreven waren de percelen van Louis Gersons in 1943 en 1944 eveneens verkocht, en enkele werden ook nog doorverkocht. De eerste koper van Armhoefstraat 35-37-39, makelaar Van der Sande uit Breda, verkocht panden door, na splitsing in de nummers 35-37 en

¹⁸² Aalders, *Berooid* (2001), p.43, 52-54.

¹⁸³ Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel* (2013), p. 28.

¹⁸⁴ Ibidem, p. 28-29; mededeling Maarten-Jan Vos (november 2021).

¹⁸⁵ Rechtsherstelakte (concept, niet gedateerd), NA, toeg. 2.09.16.05, inv.nr. 82624 (beheersdossier R. Groenewoud).

¹⁸⁶ Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummer 27964, reeks 4 (A. Caan).

¹⁸⁷ www.joodsmonument.nl/nl/page/141646/adelheide-gelder-caan; Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummer 27964 (Adelheide Caan, Jacob Moritz Gelder).

39. Het rechtshersteltraject duurde tot begin jaren vijftig.¹⁸⁸ De huizen aan de Jan de Rijpstraat 3-5 kwamen in 1951 terug in het bezit van Gersons, in 1952 de door De Lorenzo gekochte Armhoefstraat 35 en 37 ('nietigverklaring koop') en de door Smeekens gekochte Armhoefstraat 39 ('nietigverklaring koopovereenkomst'). Ten slotte kwam in 1954 ook het door Richter gekochte perceel Armhoefstraat 43-45 weer in bezit van de familie Gersons.¹⁸⁹

Louis Gersons zelf heeft dit niet kunnen meemaken. Hij was op 22 december 1944 in Bergen-Belsen vermoord, zijn vrouw Martina van Gelder op 10 januari 1945 eveneens in Bergen-Belsen. Hun zoon Hans overleed door ziekte of uitputting bij Tröbitz op 23 april 1945. Daar was een trein gestrand met aan boord meer dan 2400 gevangenen uit Bergen-Belsen. Alleen Hans' jongere broer Magnus Frits overleefde de oorlog.¹⁹⁰ Via het rechtsherstel kwamen de huizen in zijn bezit.

Panden die niet waren verkocht en enkele jaren door het ANBO werden beheerd bleven op naam van de joodse eigenaar staan. Wel werd in de kadastrale legger de inbeheersnaam door het ANBO aangetekend. Na de oorlog bevestigde een nieuwe aantekening in de legger het einde van dit beheer. Voor de door het ANBO geïncasseerde huren werd na de oorlog een claim neergelegd bij de *Niederländische Grundstücksverwaltung*, die nu op haar beurt werd beheerd. In de beheersdossiers van David Gersons en Louis Gersons is hierover correspondentie aangetroffen. Notaris Heufke uit Tilburg stuurde een brief aan de bestuurders van de NGV over terugvordering van de geïnde huren.¹⁹¹ Ook de bewindvoerder over het vermogen van Aaltje Gersons-Franco vermeldde in een verslag dat hij een vordering voor de huren ad f 1466,74 had ingediend bij de *Niederländische Grundstücksverwaltung*.¹⁹²

4.5 Gemeente blijft eigenaar

Een van de onderzoeksvragen luidt of er over (eventuele) gemeentelijke aankopen uit joods bezit rechtsherstel heeft plaatsgehad. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de gemeente Tilburg tijdens de bezetting twee percelen aankocht uit joods bezit. Beide transacties vonden plaats in verband met de gemeentelijke plannen voor een verbetering van de verkeerssituatie in de stad. De geprojecteerde verbeterde oost-westverbinding vergde een aanpassing van het stratenplan.

Het motief achter de beide aankopen was vergelijkbaar, maar het karakter van de beide transacties verschilde sterk. De aankoop van het pand Damsstraat 6 van Magdalena Hollander gebeurde in een openbare veiling, hoogstwaarschijnlijk vanwege betalingsachterstanden van haar kant. Schade aan haar pand en de (economische) oorlogsomstandigheden zijn van invloed geweest op haar financiële situatie, zoals ze zelf schreef aan het Israëlitisch Armbestuur. Die situatie was kennelijk zo slecht, dat zij niet aan haar financiële verplichtingen kon voldoen tegenover degene die eerder het pand aan haar had verkocht. Hij liet het perceel veilen.

¹⁸⁸ 'Rapport over bewind voor Louis Gersons 1945 t/m 1950' (31 oktober 1951), NA, toeg. 2.09.16.05, inv.nr. 80218.

¹⁸⁹ Kadastrale gemeente Tilburg, leggenummers 29083 (van der Sande), 28996 (De Lorenzo), 29124 (Smeekens), 29357 (Mijndema), 29358 (Smulders Lederhandel) en 31699 (M.F. Gersons).

¹⁹⁰ https://wikimiddenbrabant.nl/Gersons-van_Gelder,_Martina; geraadpleegd 13 november 2023; https://wikimiddenbrabant.nl/Gersons,_Hans, geraadpleegd 16 oktober 2023.

¹⁹¹ Directie NBI aan bestuurders van de *Niederländische Grundstücksverwaltung* (9 september 1946), NA, toeg. 2.09.16.05 (NBI), inv.nr. 80211 (Beheersdossier D. Gersons).

¹⁹² Verslag inzake het bewind over Mevrouw Aaltje Gersons-Franco (23 juni 1947), NA, toeg. 2.09.16.05, inv.nr. 80218 (Beheersdossier L. Gersons).

De aankoop van het perceel(tje) van Rosa Groenewoud aan de Zomerstraat daarentegen kwam tot stand na een lang traject van overleg, dat al voor de oorlog was begonnen. Destijds was Rosa's moeder Lea Groenewoud-van Cauveren de gesprekspartner van de gemeente Tilburg, die toen echter afzag van koop. In de zomer van 1941 werd het gesprek hervat, nu tussen de gemeente en erfgename Rosa. Zij reageerde zelf op dit initiatief, formuleerde voorwaarden en ging akkoord met de verkoop van een deel van perceel M 8273. Hier stonden de *Niederländische Grundstücksverwaltung* en het ANBO nog niet aan het roer als verkoper, wat later bij de aankoop door Nooteboom wel het geval was.

Bij deze beide gemeentelijke aankopen leek het te gaan om reguliere transacties in bezettingstijd. Deze zijn dan ook niet te vinden in de boekhouding van de NGV, dus in de *Verkaufsbücher*. In het geval van de Zomerstraat kunnen we ons afvragen of de aankoop ervan daar op een later moment wel in terechtgekomen zou zijn. Het ging om een klein terrein, zonder huis en met beperkingen qua bestemming, gezien de toekomstplannen van de gemeente. Hoe interessant was dit voor de gemiddelde koper? In het beheersdossier van Rosa Groenewoud wordt de verkoop van het perceel aan de gemeente helemaal niet genoemd. Over naoorlogs rechtsherstel van de beide percelen is in de bronnen niets gevonden. Kennelijk was dit voor deze stukken grond niet aan de orde. In beide gevallen bleven ze (voorlopig) eigendom van de gemeente.¹⁹³

De joodse eigenaressen van wie de gemeente de percelen had gekocht, zijn beiden tijdens de oorlog omgekomen. Zoals we hierboven zagen werd Rosa Groenewoud op 20 augustus 1942 in Auschwitz omgebracht.¹⁹⁴ Magdalena Hollander is vermoedelijk begin november 1942 gearresteerd. Op 12 november 1942 bevond zij zich in Westerbork. Op 27 december 1942 werd zij overgebracht naar het joodse psychiatrisch ziekenhuis 'Het Apeldoornsche Bosch'. Dit werd in de nacht van 21 op 22 januari 1943 door de Duitsers ontruimd. De bijna 1300 patiënten en personeelsleden werden gedeporteerd naar Auschwitz en bij aankomst op 25 januari 1943 vermoord.¹⁹⁵

4.6 Schade en wederopbouw

De oorlog had tot grote schade geleid in velerlei opzicht. Een onderzoeksvraag in deze studie is of, en zo ja in hoeverre bij de afwikkeling van deze schade joodse burgers door de gemeente Tilburg anders werden behandeld dan overige burgers. We zagen in het vorige hoofdstuk dat tijdens de bezetting bij het voorschieten van schadeloosstelling voor vordering mogelijk een joodse eigenaar werd benadeeld. De kanttekening 'niet uitbetalen' (overigens bij de naam van de gebruiker, huurder Van Goor) zou in die richting kunnen wijzen. Maar zeker is dat beslist niet. De opmerking staat eveneens bij enkele niet-joodse grondbezitters en we kennen de achtergrond en daarom de betekenis niet van deze opmerking die op formulieren gekrabbeld staat. Ook is onduidelijk of de schadeloosstelling die aan de huurder werd uitbetaald bij de eigenaar terecht kwam. Het bronnenmateriaal is fragmentarisch en onze kennis over de praktijk van de vorderingen is beperkt. Dat maakt het moeilijk de gevonden informatie te interpreteren en conclusies te trekken.

¹⁹³ Mededeling afdeling Landmeten gemeente Tilburg (mailbericht 24 oktober 2023).

¹⁹⁴ <https://www.joodsmonument.nl/nl/page/30902/rosa-elisabeth-groenewoud>, geraadpleegd 16 oktober 2023.

¹⁹⁵ https://wikimiddenbrabant.nl/Hollander,_Magdalena, geraadpleegd 28 september 2023.

Het beheersdossier van Sara Bleekrode-Vita Israël biedt een aanvulling op het vorderingsdossier, met een voorbeeld uit de naoorlogse schadeafwikkeling. Omdat er een relatie is met de eerder besproken schadeloosstelling (voor vordering) tijdens de bezetting is dit voorbeeld hier opgenomen. De vermogensopstelling bij het begin van de naoorlogse bewindvoering spreekt van verschillende vorderingen (hier in de zin van 'financiële claim'). De hier volgende hebben betrekking op de huizen van Bleekrode-Vita Israël:

- ten laste van de NGV wegens door haar ontvangen exploitatiesaldi van onroerende goederen
- ten laste van het Commissariaat voor Oorlogsschade, wegens vergoeding huurdering –
- ten laste van de koper van het onroerend goed, wegens door hem ontvangen exploitatiesaldi.¹⁹⁶

Er stonden geen bedragen bij vermeld, maar in alle drie de gevallen 'pro memorie'. De eerste en derde vordering betreffen de roof van het pand Nieuwe Bosscheweg 108 tijdens de bezetting, dus het 'beheer' van het pand door NGV/ANBO en de verkoop aan M. Kemkes in 1944. De aanspraken op de NGV en de oorlogskoper richtten zich op de financiële schade als gevolg van deze roof en zijn onderdeel van het rechtsherstel rond dit pand. In het bewindvoerdersverslag van 1953 staat over deze posten het volgende. De vordering ten laste van de NGV werd vastgesteld op een nominaal bedrag ad f 1395,20, terwijl op 12 mei 1952 een voorschot werd ontvangen ad 40% of f 558,08.¹⁹⁷ Dit bedrag blijkt echter niet alleen de exploitatie van het pand in Tilburg te betreffen, maar ook die van enkele panden die Sara Bleekrode-Vita Israël in Haarlem bezat en die eveneens waren verkocht. Het bedrag voor de Nieuwe Bosscheweg is uit de totale som niet te destilleren. Het exploitatiesaldo van de koper M. Kemkes van f 425,58 was op 10 november 1951 voldaan.¹⁹⁸ Deze bedragen hebben niet direct te maken met de vordering van het pand door de bezetter en raken niet aan de gemeentelijke rol daarin.

De andere (tweede) claim ging over huurdering, waarvoor kennelijk een vergoeding kon worden gevraagd bij het Commissariaat voor Oorlogsschade. De Nederlandse overheid was al in mei 1940 met schadeherstel begonnen en na de bevrijding werd dit voortgezet. Vergoeding in verband met de vordering van huizen maakte er blijkbaar deel van uit. Naast materiële schade aan gevorderde gebouwen en inboedels was er ook financiële schade die vergoed kon worden, bijvoorbeeld in verband met de dering van huurinkomsten. Over de vergoeding hiervoor van het Commissariaat voor Oorlogsschade staat in het bewindvoerdersverslag uit 1953 het volgende:

'Bij het Commissariaat voor Oorlogsschade werd een vordering ingediend tot huurvergoeding van het sub 2 vermelde perceel [Nieuwe Bosscheweg 108, MB] voor de periodes, waarin het perceel in gebruik is geweest door de Duitse Weermacht en de Canadezen. Over het tijdvak van 29 september 1941 tot en met 11 februari 1944 werd een schadevergoeding vastgesteld op f 654,- welke werd ontvangen op 15 juli 1950. Over het tijdvak van 15 december 1944 tot en met 4 maart 1946 werd een schadevergoeding vastgesteld op f 1024,- welke werd ontvangen op 31 maart 1950.'¹⁹⁹

Huurdering vormde geen vergeten schadepost en er werden in dit geval twee bedragen voor uitgekeerd. Het feit dat deze vergoeding (in 1950) alsnog plaatsvond is een indicatie dat dit tijdens de bezettingsjaren, toen de vordering feitelijk speelde, niet of onvoldoende had

¹⁹⁶ Bewindvoerdersverslag (14 januari 1953), bijlage A Opstelling vermogen per 7 juli 1944), NA, toeg. 2.09.16.02, inv.nr. 36170 (beheersdossier Bleekrode-Vita Israël).

¹⁹⁷ Bewindvoerdersverslag (14 januari 1953), ibidem.

¹⁹⁸ Bewindvoerdersverslag (14 januari 1953), ibidem.

¹⁹⁹ Bewindvoerdersverslag (14 januari 1953), ibidem.

plaatsgehad. Dat deze kwestie pas in 1950 werd afgehandeld is verder een teken van langzame uitvoering en/of een traag malende bureaucratische molen.

Maar hoe zijn de verschillen in de bedragen te verklaren? Waarom gaat het voor de eerste periode (29 september 1941 tot en met 11 februari 1944) om (gemiddeld) f 23 per maand en voor de tweede periode (15 december 1944 tot en met 4 maart 1946) om f 71 per maand? In het beheersdossier vinden we daarover geen uitleg, in het vorderingsdossier evenmin. Wel weten we (uit het vorderingsdossier) dat de jaarlijkse huur f 840 bedroeg, dus f 70 per maand.

Heeft het bedrag van gemiddeld f 23 mogelijk te maken met sommen die al eerder waren uitgekeerd volgens de systematiek van twee derde van de huurprijs, oftewel f 47 per maand? Deze compensatie was in maart 1942 toegekend aan huurder Van Goor. Er resteerde dan nog een derde deel. Gaat het bij de f 23 misschien om dat derde deel van de huur? Bij het andere vergoede bedrag van (gemiddeld) f 71 per maand, voor de vordering door de Canadezen, ging het kennelijk om het volledige huurbedrag. Mogelijk was voor die vordering voorheen nog niets uitgekeerd.

Het is een denkbare uitleg, maar of deze juist is weten we niet. De bronnen reiken geen verklaring aan voor het verschil in de bedragen die het Commissariaat voor Oorlogsschade betaalde. Hier wreekt zich weer dat we onvoldoende weten over de gehanteerde vergoedingssystematiek én over de tijdens de bezetting al uitgekeerde bedragen. Verder is onduidelijk of en zo ja in hoeverre (ook) eigenaresse Bleekrode-Vita Israël toen was gecompenseerd. De uitwerking in de praktijk van verschillende regelingen blijft met tal van vragen omgeven.

Helaas is het archief van de Schade Enquête Commissie (SEC), waarin de door Nederlanders geleden oorlogsschade werd be- en verrekend, in 1956 vernietigd. Het had veel inzicht kunnen bieden in de mogelijkheden tot verrekening van de geleden oorlogsschade. Voor het archief van het Commissariaat voor Oorlogsschade geldt hetzelfde.²⁰⁰ Met behulp van materiaal in gemeentelijke archieven zouden - met een forse tijdsinvestering en engelengeduld - wellicht (toch) reconstructies te maken zijn van de schadeafwikkeling ten behoeve van joodse en niet-joodse gedupeerden. In het kader van deze beknopte studie is dat niet mogelijk.

Ook Duitsland heeft na zijn capitulatie diverse regelingen ingesteld om schadevergoeding uit te keren. Verschillende wetten en regelingen kwamen tot stand over vergoedingen en compensaties in het kader van de *Wiedergutmachung*. De Duitse regering heeft in dat kader vele miljarden uitgekeerd.²⁰¹ Een vergoeding voor de van joden geroofde bezittingen als meubels en andere inboedel maakte deel uit van deze regelingen.

²⁰⁰ Piersma en v.d. Berg, *Ontrechting & rechtsherstel* (2020), p.20-21.

²⁰¹ Aalders, *Berooid* (2001), p. 325-329.

Slot

In deze studie zijn de volgende vragen in hun historische context onderzocht:

1. Hoe heeft de roof en verkoop van de panden uit de *Verkaufsbücher* in Tilburg plaatsgevonden?
2. Heeft de gemeente Tilburg tijdens de bezetting onroerend goed aangekocht dat eigendom was van joodse burgers?
3. Heeft er over deze (eventuele) gemeentelijke aankopen rechtsherstel plaatsgehad?
4. Heeft de gemeente Tilburg na afloop van de Duitse bezetting naheffingen (over de oorlogsperiode) voor erfpacht en/of straatbelasting gevorderd van joodse eigenaren van onroerend goed dan wel hun erfgenamen?
5. Als er sprake was van dergelijke naheffingen, is er een compensatieregeling in het leven geroepen?
6. Aan het begin van de oorlog zijn na bombardementen huizen door gemeenten onteigend, bijvoorbeeld in Rotterdam. Is iets dergelijks ook in Tilburg gebeurd?
7. Werden joden tijdens de bezetting anders behandeld bij het uitkeren van schadevergoedingen voor gevorderd vastgoed door de Duitse bezetter?
8. Zijn er door de gemeente bij Binnenlandse Zaken kosten gedeclareerd voor het leeghalen van woningen van joden en het vervoeren van hun meubels?
9. Konden joden na de bevrijding weer in hun huis terecht bij terugkeer uit de onderduik of uit de kampen?

Aanvankelijk lag de focus op eventuele gemeentelijke aankopen van de gemeente van joods bezit en eventuele naoorlogse naheffingen van gemeentelijke belastingen. Gaande het onderzoek zijn ook enige andere aspecten toegevoegd die het gemeentelijk handelen tijdens en na de bezetting betreffen. Enkele onderwerpen die de onderzoeksvragen zijdelings raken zijn eveneens opgenomen, omdat er boeiende informatie over voorhanden is. Dit betreft de toewijzing van woningen, de inboedels, de casus Bisschop Zwijsenstraat en de naoorlogse schadeafhandeling.

Honderden pagina's archiefmateriaal zijn doorgenomen om de onderzoeksvragen te beantwoorden, met een zeer wisselend resultaat. Over sommige onderwerpen werd relatief veel gevonden, over andere ontmoedigend weinig. Naar verhouding zijn er veel gegevens over de verkoop van joods onroerend goed tijdens de bezetting, dankzij eerdere publicaties, kadastrale bronnen en beheersdossiers. Er is weinig materiaal gevonden over de uitvoering van gemeentelijk beleid, dus betreffende de vragen over naoorlogse belastingheffing en huisvesting die passen bij de bredere vraag naar de bejegening van joodse oorlogsslachtoffers. De casus Sara Bleekrode-Vita Israël, die is behandeld omdat er betrekkelijk veel materiaal over is, laat zien dat desondanks veel vragen onbeantwoord blijven.

Vraag 1. Geschetst is hoe het beheer en de verkoop van joods onroerend goed heeft plaatsgehad als onderdeel van de ontrecting van de joden in ons land. Hun huizen werden beheerd en verkocht door de *Niederländische Grundstücksverwaltung* (NGV) en het ANBO. In Tilburg ging het om 21 transacties die in de *Verkaufsbücher* staan en dat betrof 66 woningen. Maar er is meer verkocht, onder andere panden die werden beschouwd als *Feindvermögen* en panden die behoorden tot een bedrijf. Deze vielen onder andere regelingen en komen daarom niet voor in de *Verkaufsbücher*.

Vraag 2. De gemeente heeft twee percelen aangekocht uit joods bezit, in oktober 1940 van Magdalena Hollander aan de Damsstraat en in november 1941 van Rosa Groenewoud aan de Zomerstraat. Deze aankopen zijn te beschouwen als min of meer ‘reguliere transacties’ in bezettingstijd, voordat verordening 154/41 over joods grondbezit werd uitgevaardigd (augustus 1941). De beide transacties staan dan ook niet in de *Verkaufsbücher*. Toch klonken ook in deze aankopen de oorlogsomstandigheden door. M. Hollander had het financieel moeilijk door oorlogsschade aan haar pand en doordat haar inkomsten opdroogden.

Behalve als koper fungeerde de gemeente Tilburg ook als huurder van joods bezit, namelijk vanaf juni 1943 van Bisschop Zwijzenstraat 47. Dit was eigendom van David Gersons, die toen al niet meer in leven was. De gemeente kreeg zijn pand toegewezen door de provinciale *Beauftragte*, waarschijnlijk op haar eigen verzoek. De huur werd tot enkele maanden voor de bevrijding aan het ANBO betaald. Toen de bezetting voorbij was 1944 bleef de gemeente het huis nog enige tijd gebruiken. Over schade in het pand ontstond een geschil met Gersons’ zaakwaarnemer. De gemeente reageerde afhoudend, al was zij mogelijk bereid de nieuwe huurder tegemoet te komen. Hoe de schade was veroorzaakt blijft de vraag, of dit een kwestie was van vernieling of van achterstallig onderhoud blijft in het midden. Uit de bronnen is niet gebleken of deze schade verband hield met het gebruik van het pand door de gemeente.

Vraag 3. Over deze gemeentelijke aankopen heeft geen rechtsherstel plaatsgehad. We kunnen ons afvragen of deze vraag hier eigenlijk wel aan de orde is, gezien het min of meer reguliere karakter van de beide transacties.

Vraag 4 en 5. In maart 1944 besloot de Tilburgse burgemeester om de aanslagen in de onderhoudsbelasting en rioolbelasting over 1944 van enkele joodse huiseigenaren te verminderen respectievelijk te vernietigen. De motivatie hiervoor is onbekend en ook verdere achtergrond ontbreekt. Een mogelijk – en voor ons aannemelijk – verband met de gedwongen afwezigheid van deze personen valt niet uit de bronnen af te leiden.

Er zijn geen aanwijzingen voor naheffingen van lokale belastingen of erfpachtcanon vanwege achterstalligheid. Gemeentelijke bronnen over het opleggen en invorderen en van deze lasten zijn niet meer voorhanden. In andere bronnen is geen verwijzing gevonden naar dergelijke naheffingen. Maar dit vormt geen sluitend bewijs dat ze niet hebben plaatsgehad. Zelfs een vermelding als ‘Straatbelasting 1942’ in een beheersdossier geeft weinig houvast. Onduidelijk is of we hier een aanwijzing hebben voor een naheffing. Het is evenmin bekend of er eigenlijk wel achterstalligheid voorkwam, wat een voorwaarde was voor naheffingen. De kwestie van eventuele naheffingen is niet eerder geproblematiseerd en onderzocht. Er is dan ook geen sprake van een eerdere compensatieregeling.

Vraag 6. In Tilburg zijn voor zover bekend geen huizen onteigend ten behoeve van de wederopbouw, zoals in Rotterdam in 1940 op grote schaal is gebeurd. Wel was er schade door oorlogshandelingen. Landelijke maatregelen voor vergoeding daarvan moesten de pijn verzachten.

Vraag 7. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat joden tijdens de bezetting minder schadevergoeding voor gevorderd vastgoed kregen uitgekeerd dan andere huizenbezitters. Eerst kregen zij de gebruikelijke vergoedingen toegezegd. Later is weliswaar een aantekening gevonden over ‘niet uitbetalen’, maar die is moeilijk te duiden. De opmerking gold eveneens voor niet-joden en vertelt niets over de reden van het niet-uitbetalen. Een markant verschil met andere huiseigenaren was echter wel dat huizen van joden konden worden beheerd door het ANBO. Die instantie ontving gedurende die beheersperiode dan ook de schadeloosstellingen voor gevorderde joodse huizen. In de naoorlogse schadeafwikkeling was een voorziening opgenomen

voor vergoeding voor huurderiving bij vordering. Voor gelden die het ANBO tijdens het gedwongen beheer had geïnd, werd bij het rechtsherstel een claim neergelegd bij de NGV.

Vraag 8. De gemeente Tilburg heeft kosten gedeclareerd bij Binnenlandse Zaken voor het wegvoeren van joden, het leeghalen van hun woningen en het opslaan van hun meubels. Als achtergrond bij deze vraag is beschreven hoe woningen van joden aan anderen werden toegewezen en hun meubels opgeslagen. Tilburg komt voor op een lijst van 207 gemeenten die declaraties instuurden. De kosten werden neergelegd 'bij de joden zelf' en in die systematiek lijkt ook de gemeente Tilburg te zijn meegegaan.

Vraag 9. Het is onduidelijk of joden na de bevrijding (meteen) weer in hun huis terechtkonden bij terugkeer uit de onderduik of uit de kampen. Gegevens daarover ontbreken. Er zijn wel incidentele berichten van joden die woonruimte zochten of evacués onderbrachten. Ook is er een vermelding van BenW die de 'oudste rechten' van een joodse overlevende op een huurwoning willen honoreren.

Uit de onderzochte gegevens rijst geen algemeen beeld op. Ze zijn daarvoor te fragmentarisch en te beperkt. Veel materiaal is bovendien moeilijk te interpreteren en roept vragen op.

Er is veel wat we *niet* weten. Dit geldt onder meer voor de vordering van huizen en andere objecten door de Duitse bezetter en met name voor de schadeloosstellingen die daarvoor werden uitgekeerd, zowel tijdens als na de bezetting. Het voorbeeld Sara Bleekrode-Vita Israël laat zien dat we bepaalde voor de hand liggende vragen niet kunnen beantwoorden, ondanks de aanwezigheid van een vorderingsdossier en een beheersdossier. Het lukt voorsnog niet om een duidelijk beeld te krijgen van de *uitwerking in de praktijk* van de regelingen en procedures rond de vorderingen. Dit onderwerp is overigens nog onderbelicht en zou meer aandacht verdienen in de vorm van een uitgebreid (landelijk) onderzoek. Hetzelfde geldt voor de afwikkeling van de oorlogsschade in bredere zin – tijdens en na de bezetting. Ook hierover weten we weinig.

Deze studie draagt bij aan het vergroten van de kennis over de onderzochte onderwerpen. Maar op bepaalde specifieke vragen geeft deze geen antwoord, omdat de informatie ontbreekt of onvoldoende houvast biedt voor conclusies. En waar de bronnen zwijgen staan we met lege handen.

Het valt niet uit te sluiten dat er nog nieuwe gegevens opduiken over omstandigheden rond roof en rechtsherstel van het joods onroerend goed, de vorderingen en de rol van de gemeente daarbij, de gemeentelijke belastingheffing en in bredere zin de bejegening van joodse oorlogsslachtoffers in Tilburg. Maar nieuwe informatie leidt wellicht ook weer tot nieuwe vragen, die uitnodigen tot meer onderzoek. We kunnen ons daarbij wel afvragen hoe ver we hierin willen gaan, met welk doel en tegen welke prijs.

Met dank aan

De begeleidingscommissie bestaande uit Yvonne Welings, Luud de Brouwer, Ans Holman, Ronny Naftaniel en Frank van der Schoot voor en gedachtewisseling over tal van zaken en hulp bij het archiefonderzoek.

Joost Blauw voor uitleg over juridische termen

Rob van Putten voor het beschikbaar stellen van kadastrale gegevens en de gedachtewisseling daarover

Mariëtte Veldhuis voor uitleg over notariële termen en de notariële praktijk.

Literatuur

Aalders, Gerard, *Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog* (Den Haag: Sdu Uitgevers 1999).

Aalders, Gerard, *Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945* (Amsterdam: Boom 2001).

Bader, J., samensteller Henk van der Linden, *Kroniek van 'n Vervolging. Joden in Tilburg, Waalwijk en omstreken* (Soesterberg, Uitgeverij ASPEKT, 2018).

Beer, Ad de, *Zo maar een stad. Tilburg 1940-1945*, Tilburgse Historische Reeks 3 (Tilburg 1994).

Beusekom, H.G. van, 'De straatbelasting', in: *Economisch-statistische Berichten*, 25e jaargang (1940), no. 1296 Woensdag 20 november 1940, p. 698-701.

Blankenstein, Hubert van, *In Groningen stond ons huis. Roof, onrecht en restitutie* (z.pl., Uitgeverij Verbum 2023).

Blauw, Maili, *Roof en rechtsherstel in Eindhoven. Vastgoed uit joods bezit en de rol van de gemeente tijdens de bezetting en de naoorlogse jaren* (2021).

Bossenbroek, Martin, *De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam: Bert Bakker 2001).

Bijsterveld, Arnoud-Jan, *Ons huis. Op zoek naar een Joodse familie in Tilburg* (Hilversum, Verloren 2020).

Citroen, Michal, *U wordt door niemand verwacht. Nederlandse joden na kampen en onderduik* (z.pl., Alfabet Uitgevers 2021)

Duijvendak, Maarten en Stefan van der Poel, m.m.v. Albert Beuse, Wessel de Boer, Charlotte Dommerholt, Owen Duijvendak, Christiaan Gevers en Ron van Hasselt, *Lege plekken. Ontvreemding van Joods vastgoed en rechtsherstel in de gemeente Groningen (1940-1955)* (Groningen November 2021)

Have, Wichert ten, '1940. Verwarring en aanpassing'. In: *Leven in bezet Nederland*, onder redactie van het NIOD (2 dln), dl. 1 (1940, 1941, 1942) (Amsterdam: NIOD/Uitgeverij Spectrum 2015/2020), p. 9-215.

Janse, Frans, met medewerking van Ronald Peeters, *Tilburg 1940-1945 jaren van verduistering* (Tilburg, Boekhandel Gianotten B.V. 1984).

Lipschits, Isaac, *De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland* (Amsterdam: Mets & Schilt 2001) *Noden bij en na de bevrijding. Tilburg's bijdrage aan de overgangstijd 1944 – 1945*. Samengesteld door het Bureau voor de Statistiek van de gemeente Tilburg. (Tilburg, z.j.)

Oord, Ad van den, 'Bezetting en bevrijding. Economie, politiek en cultuur 1940-1945', hoofdstuk 13 in: *Tilburg stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw* (Tilburg, Regionaal Historisch Centrum Tilburg 2001), p. 391-424.

Piersma, Hinke (red.), Mensenheugenis. *Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen*. (Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker 2001)

Piersma, Hinke en Jeroen Kemperman, *Openstaande rekeningen. De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950* (Amsterdam: Boom 2015).

Piersma, Hinke, en Marleen van den Berg, *Ontrechting & rechtsherstel. Het Rotterdams gemeentebestuur inzake ontrechting en rechtsherstel van Joodse oorlogsslachtoffers 1940-1955*. (NIOD-rapport, juni 2020).

Raak, Cees van, 'Het joodse begraven in Tilburg', in: *Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur*, Jaargang 10, nummer 1 (mei 1992).

Romijn, Peter, *Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting* (Amsterdam: Balans e-book 2012).

Scholtes, Hans, 'Ondernemen, leven en overleven in Tilburg. Emanuel Mendels en zijn gezin', in: *Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur*, jaargang 31 nummer 3 (december 2013), pag. 68-71.

Slaa, Robin te, 'Daar dit een immorele aanslag is'. *De houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed 1940-1955* (Den Haag: De Nieuwe Haagsche 2017).

Slaa, Robin Te, '1941. Het masker valt'. In: *Leven in bezet Nederland*, onder redactie van het NIOD (2 delen), dl. 1 (1940, 1941, 1942) (Amsterdam: NIOD/Uitgeverij Spectrum 2020), p. 217-495.

Schütz, Raymund, *Kille mist. Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog* (Amsterdam: Boom 2016).

Schütz, Raymund, 'Het eeuwig terugkerende rechtsherstel' (1954-2017). In: *Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden*, 20e jrg. (2018) aflevering 1, p. 118-141.

Slot, Eric, 'Crimineel vastgoedcircuit verdiende grof geld aan jodenvervolgung', In: *Historisch Nieuwsblad*, 2008, nr.9 (november), p. 36-43.

Tilburg in de oorlogsjaren 1940-1945, samengesteld door het gemeentelijk statistisch bureau, (Z.pl., z.j)

Vos, Maarten-Jan, en Serge ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed. Inzicht in een administratief proces* (Amsterdam: Boom 2013)

<https://wikimiddenbrabant.nl/> , verschillende pagina's

Delpher.nl

Archieven

Regionaal Archief Tilburg (RAT)

Toegangen:

- 4 Gemeentebestuur van Tilburg, (1781) 1810-1907 (1973)
- 29 Gemeentepolitie te Tilburg, 1844-1947 (1950)
- 37 Israëlitisch Ambestuur, 1936-1942
- 63 Gemeentelijke Evacuatiendienst van de gemeente Tilburg, 1942-1955
- 115 Notariële archieven Tilburg, 1577-1935
- 484 Gemeentebestuur van Tilburg, (1906) 1938-1985 (2009)
- 565 Collectie documentatie Tilburg, 1940-1945, 1949-1995
- 871 Gemeentebestuur van Tilburg, 1908-1937
- 1060 Eigendomsakten van de gemeente Tilburg

Nationaal Archief te Den Haag (NA)

Toegangen:

- 2.09.16 Nederlands Beheerstinstituut
- 2.09.16.01 t/m 2.09.16.13 Nederlands Beheersinstituut, beheersdossiers

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam

Toegang:

- 20 Generalkommissar Verwaltung und Justiz

Kadastrale archieven

geraadpleegd via de Archiefviewer